LEI N° 15.730, DE 17 DE MARÇO DE 2016

(DOE de 18.03.2016)

Descrição	Artigos
CAPÍTULO I - DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	1°
Seção I - Do momento da ocorrência do fato gerador do imposto	2°
Seção II - Do local da operação ou prestação	3°
CAPÍTULO II - DO SUJEITO PASSIVO	-
Seção I - DO CONTRIBUINTE	4°
Seção II - Do responsável	5° e 6°
Seção III - Da solidariedade	7°
CAPÍTULO III - DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	8°
CAPÍTULO IV - DA ISENÇÃO DO IMPOSTO	9°
CAPÍTULO V - DA SUSPENSÃO DO IMPOSTO	10
CAPÍTULO VI - DO DIFERIMENTO DO IMPOSTO	11 e 11-A
CAPÍTULO VII - DO CÁLCULO DO IMPOSTO	-
Seção I - Da base de cálculo	12 e 13
Subseção I - Da redução de base de cálculo	14
Seção II - Da alíquota	15 e 16
Subseção I - Da redução de alíquota	17 e 18
Subseção II - Das Operações ou Prestações Sujeitas ao Adicional de Alíquota Destinado ao FECEP	18-A e 18-B
CAPÍTULO VIII - DA NÃO CUMULATIVIDADE DO IMPOSTO	19
Seção I - Do crédito fiscal	20
Subseção I - Do Direito ao Crédito Fiscal	20-A e 20-B
Subseção II - Da Vedação ao Crédito Fiscal	20-C
Subseção III - Do Estorno do Crédito Fiscal	20-D e 20-E
Subseção IV - Do Crédito Fiscal no Encerramento da Atividade do Estabelecimento ou de Sucessão	20-F e 20-G
Subseção V - Da Recuperação do Crédito Fiscal	20-H
Subseção VI - Da Restituição por Meio de Crédito Fiscal	20-I
Subseção VII - Do Crédito Relativo ao Ativo Permanente	21
Seção II - Do crédito presumido	22
CAPÍTULO IX - DA APURAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO	23 a 25
Seção I - Da utilização do saldo credor acumulado	26 a 26-D
Subseção I - Do saldo credor acumulado por operações e prestações destinadas ao exterior	27
Seção II - Do imposto antecipado	-
Subseção I - Das disposições gerais	28
Subseção II - Da base de cálculo do imposto antecipado	29
Subseção III - Do cálculo do imposto antecipado	30
Subseção IV - Das disposições específicas relativas á importação	31
CAPÍTULO X - DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	-
Seção I - Das disposições gerais	32
Seção II - Da substituição em relação ás operações antecedentes ou concominantes	33 e 34
Seção III - Da substituição em relação ás operações Subsequentes	35
Subseção I - Da não retenção e retenção a menor na operação interestadual	36
Subseção I - Da restituição do imposto antecipado	37 a 39
CAPÍTULO XI - DO RESSARCIMENTO DO IMPOSTO ANTECIPADO	40 a 40-A
CAPÍTULO XI-A - DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA	40-B a 40-H
CAPÍTULO XI-B - DO PROGRAMA DE AUTORREGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA (COOPERA)	40-I
CAPÍTULO XI-C - DO USO DE CRÉDITO FISCAL PARA PAGAMENTO PARCIAL, POR COMPENSAÇÃO, DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	40-J e 40-K
CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	41 a 46
ANEXO 1 - PRODUTO RELACIONADO NA LEI N° 12.523/2003 - FECEP (inciso II do art. 15)	
ANEXO 1-A - VEÍCULOS NOVOS RELACIONADOS NA LEI N° 12.523/2023 - FECEP	
ANEXO 1-B - VEÍCULOS NOVOS COM ALÍQUOTA REDUZIDA E RELACIONADOS NA LEI N° 12.523/2023 - FECEP	

ANEXO 2 - PRODUTO SUJEITO À ALÍQUOTA DE 25% (alínea b do inciso III do art. 15)
ANEXO 3 - PRODUTO DE INFORMÁTICA SUJEITO À ALÍQUOTA DE 12% (alínea c do inciso V do art. 15) *(Revogado)*
ANEXO 4 - PRODUTO DE INFORMÁTICA SUJEITO À ALÍQUOTA DE 7% (alínea a do inciso VI do art. 15) *(Revogado)*
ANEXO 5 - GIPSITA, GESSO E DERIVADOS SUJEITOS À ALÍQUOTA DE 7% (alínea b do inciso VI do art. 15)
ANEXO 6 - VEÍCULO SUJEITO À ALÍQUOTA REDUZIDA DE 12% (alínea a do inciso I do art. 18)
ANEXO 7 - RECOLHIMENTO PARCELADO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ANEXO 8 - PROGRAMA DE AUTORREGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA (COOPERA)

Nota ECONET: o índice acima não consta da redação original da norma, tendo sido incluído para facilitar a navegação pelo usuário.

Dispõe sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, agrupando em um único texto normativo as normas previstas em lei sobre a matéria.

Econet Comenta

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte

LEI:

CAPÍTULO I
DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

Art. 1° O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte, interestadual e intermunicipal, de comunicação e aqueles, quando envolvam fornecimento de mercadorias, não compreendidos na competência tributária dos Municípios.

§ 1° O ICMS incide também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado ou iniciado no exterior.

§ 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - mercadoria, qualquer bem móvel, corpóreo ou incorpóreo, nos termos da lei civil, suscetível de avaliação econômica, não se incluindo neste conceito: Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

a) os respectivos direitos reais e as ações correspondentes; e

b) os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações;

II - bem, a mercadoria destinada ao ativo permanente ou ao próprio uso ou consumo do adquirente, inclusive não inscrito no cadastro de contribuintes do imposto; e Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

III - industrialização qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento, apresentação ou aperfeiçoamento do produto, tais como:

a) transformação: a que, exercida sobre a matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova;

b) beneficiamento: a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto; Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

c) montagem: a que consista na reunião dos produtos, peças ou partes, de que resulte obtenção de um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação na NCM; Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

d) acondicionamento: a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destinar apenas ao transporte da mercadoria; e Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

e) renovação ou recondicionamento: a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização. Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

Seção I
Do momento da ocorrência do fato gerador do imposto

Art. 2° Ocorre o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;

III - da transmissão, a terceiro, de propriedade de mercadoria depositada, quando o armazém-geral ou depósito fechado, assim como o transmitente, estiverem localizados neste Estado;

IV - da transmissão, a terceiro, de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;

V - do início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior;

VII - da prestação onerosa do serviço de comunicação, realizada por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

VIII - do fornecimento ou disponibilização ao usuário de ficha, cartão ou qualquer outro meio que corresponda ao pagamento antecipado pela prestação de serviço de comunicação;

IX - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviço:

a) não compreendido na competência tributária dos Municípios; ou

b) compreendido na competência tributária dos Municípios, na hipótese de a lei complementar aplicável à matéria expressamente sujeitar o fornecimento da mercadoria à incidência do ICMS;

X - na hipótese de mercadoria ou bem importados do exterior, observado o disposto no § 2°: Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

a) do desembaraço aduaneiro; ou Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

b) da entrega, quando ocorrer antes do desembaraço referido na alínea “a”; Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

XI - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;

XII - da aquisição, em licitação pública, de mercadoria ou bem, inclusive importados do exterior, apreendidos ou abandonados;

XIII - da entrada, no território deste Estado, de energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, oriundos de outra Federação - UF, quando não destinados à industrialização ou à comercialização;

XIV - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; e

XV - da entrada da mercadoria no estabelecimento do adquirente, quando procedente de outra UF e destinada a integrar o respectivo ativo permanente ou ao seu próprio uso ou consumo.

XVI - do início da prestação de serviço de transporte interes tadual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino; e Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

XVII - da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinado a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado. Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

§ 1° A caracterização do fato gerador do imposto independe:

I - da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua; e

II - do título jurídico pelo qual o sujeito passivo se encontre na posse da mercadoria que efetivamente tenha saído do seu estabelecimento.

§ 2° Relativamente ao inciso X, deve ser observado o seguinte:

I - ocorrido o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário de mercadoria ou bem importados do exterior deve ser autorizada pelo órgão responsável pelo mencionado desembaraço; e

II - o desembaraço referido no inciso I somente pode ocorrer mediante a exibição do correspondente comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário estabelecida em decreto do Poder Executivo.

§ 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - armazém-geral, o estabelecimento destinado à recepção e à movimentação de mercadoria de terceiro, isolada ou conjuntamente com mercadoria própria, com as únicas funções de guarda e proteção, independentemente da respectiva Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE; e Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

II - depósito fechado, o armazém pertencente a contribuinte, situado neste Estado e destinado: Alterado pela Lei n° 16.447/2018 (DOE de 07.11.2018), efeitos a partir de 07.11.2018 Redação Anterior

a) à recepção e à movimentação de mercadoria própria, com as únicas funções de guarda e proteção; ou Acrescentado pela Lei n° 16.447/2018 (DOE de 07.11.2018), efeitos a partir de 07.11.2018

b) no caso de depósito pertencente a estabelecimento prestador de serviço de transporte, à guarda de mercadoria de terceiro em trânsito para entrega ao respectivo destinatário. Acrescentado pela Lei n° 16.447/2018 (DOE de 07.11.2018), efeitos a partir de 07.11.2018

§ 4° Revogado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022 Redação Anterior

§ 5° Revogado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022 Redação Anterior

§ 6° Para efeito de interpretação do disposto no inciso XII do caput, o imposto é devido a este Estado, nos termos da alínea “e” do inciso I do art. 3°, aplicando-se as alíquotas previstas para as operações internas, ainda que a mercadoria ou bem sejam procedentes do exterior ou o arrematante esteja localizado em outra UF. Acrescentado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

Seção II
Do local da operação ou prestação

Art. 3° O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I - tratando-se de mercadoria ou bem:

a) o do estabelecimento onde se encontrem no momento da ocorrência do fato gerador;

b) aquele onde se encontrem, quando em situação irregular, pela falta de documento fiscal ou quando com documento fiscal inidôneo, nos termos da legislação tributária;

c) o do estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha transitado, observado o disposto no § 3°;

d) quando importados do exterior:

1. o do estabelecimento do destinatário; ou

2. o do domicílio do adquirente, se não estabelecido;

e) aquele onde seja realizada a licitação pública, no caso de arrematação de mercadoria ou bem, inclusive importados do exterior, apreendidos ou abandonados;

f) o do estabelecimento ou domicílio do adquirente, inclusive consumidor final, nas aquisições em outra UF de energia elétrica e petróleo, bem como de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização;

g) aquele onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial, observado o disposto no § 4°;

h) o do desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos; ou

i) o do estabelecimento destinatário da mercadoria adquirida em outra UF, destinada a integrar o respectivo ativo permanente ou ao seu próprio uso ou consumo;

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

a) aquele onde tenha início a prestação;

b) aquele onde se encontre o transportador, quando em situação irregular, pela falta de documento fiscal ou quando com documento fiscal inidôneo, nos termos da legislação tributária; ou

c) Revogado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022 Redação Anterior

III - tratando-se de prestação onerosa, por qualquer meio, de serviço de comunicação, aquele onde seja cobrado o serviço, exceto nas hipóteses específicas a seguir relacionadas, observado o disposto no § 5°:

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção;

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça ou disponibilize ficha, cartão ou qualquer outro meio que corresponda ao pagamento antecipado pela prestação de serviço de comunicação;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, cuja prestação se tenha iniciado em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; ou

d) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite; e

IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do estabelecimento ou do domicílio do destinatário.

V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual: Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

a) o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário ou o tomador for contribuinte do imposto; e Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto. Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

§ 1° Para efeito desta Lei, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado ainda o seguinte:

I - na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação;

II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;

III - considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante ou na captura de pescado; e

IV - respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular.

§ 2° Quando a mercadoria for remetida, em operação interna, para armazém-geral ou para depósito fechado, a posterior saída considera-se ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente.

§ 3° O disposto na alínea “c” do inciso I do caput não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte de UF que não a do depositário, hipótese em que o local da operação é aquele previsto na alínea “a” do inciso I do caput.

§ 4° Para efeito do disposto na alínea “g” do inciso I do caput, deve ser identificado o local da extração do ouro, observando-se que, na ausência da referida identificação de origem, o local da operação é aquele onde se encontrar a mercadoria.

§ 5° Na hipótese do inciso III do caput, em se tratando de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes UFs e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido é recolhido em partes iguais para aquelas Unidades onde estiverem localizados o prestador e o tomador.

§ 6° Na hipótese da alínea “b” do inciso V do caput, quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço. Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

§ 7° Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto: Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

I - o passageiro será considerado o consumidor final do serviço, e o fato gerador considerar-se-á ocorrido no Estado referido nas alíneas “a” ou “b” do inciso II do caput deste artigo, conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso V do caput e no § 6°; e Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

II - o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no Estado da ocorrência do fato gerador, e a operação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota interna. Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

CAPÍTULO II
DO SUJEITO PASSIVO

Seção I
DO CONTRIBUINTE

Art. 4° Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, as operações ou prestações a que se refere o art. 1°, ainda que se iniciem no exterior.

§ 1° É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: Renumerado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022 Redação Anterior

I - importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja sua finalidade;

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - adquira em licitação pública mercadoria ou bem, inclusive importados do exterior, apreendidos ou abandonados; ou

IV - adquira, em outra UF, lubrificante ou combustível líquidos ou gasosos derivados de petróleo ou energia elétrica, não destinados à comercialização ou industrialização.

§ 2° É ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual: Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

I - o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de contribuinte do imposto; e Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto. Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

Seção II
Do responsável

Art. 5° É responsável tributário pelo imposto, na qualidade de contribuinte-substituto:

I - o transportador, em relação à mercadoria, observado o disposto no § 3°:

a) transportada desacompanhada de documento fiscal próprio ou com documento fiscal inidôneo;

b) entregue a destinatário diverso do indicado no documento fiscal, salvo nas hipóteses admitidas pela legislação tributária; ou

c) proveniente de outra UF para entrega a destinatário incerto deste Estado;

II - o armazém-geral, relativamente à saída ou transmissão de propriedade de mercadoria depositada por contribuinte de outra UF;

III - o possuidor, a qualquer título, ou o detentor de mercadoria, inclusive armazém-geral, recebida desacompanhada de documento fiscal próprio ou com documento fiscal inidôneo, relativamente ao imposto referente à aquisição da mencionada mercadoria, observado o disposto no § 4°;

IV - a cooperativa de indústrias do açúcar e do álcool, em relação à cana-de-açúcar e seus derivados, quando as respectivas saídas forem realizadas, por meio da cooperativa, pelas indústrias cooperadas;

V - o contribuinte destinatário:

a) relativamente às operações ou prestações antecedentes, nas hipóteses de diferimento do imposto previstas na legislação tributária; ou

b) na aquisição de mercadoria a contribuinte não inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco - CACEPE;

VI - o contribuinte ou o armazém-geral que promover a saída ou transmissão de propriedade de mercadoria sem documento fiscal, quando obrigado a o emitir, ou com documento fiscal inidôneo, em relação ao imposto devido pelas operações subsequentes até o consumidor final;

VII - o leiloeiro, quando depositário, com relação à saída de mercadoria de terceiro, exceto na hipótese do inciso XII do art. 2°;

VIII - os remetentes a seguir indicados, situados neste Estado ou em outra UF, quando promoverem a saída de combustível ou lubrificante, derivados ou não de petróleo, ou de outros produtos constantes em Convênio ICMS

celebrado entre UFs no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, nos termos da legislação específica:

a) refinaria de petróleo ou suas bases, conforme definidas pelo órgão federal competente;

b) industrial ou importador;

c) empresa concessionária responsável pela distribuição do gás canalizado, relativamente às saídas internas de Gás Natural Veicular - GNV;

d) distribuidora de combustíveis, relativamente ao álcool etílico hidratado combustível - AEHC; ou

e) importador, distribuidora de combustível ou transportador revendedor retalhista - TRR de outra UF, que promoverem saída de combustível derivado de petróleo para este Estado, na hipótese de o valor do ICMS devido a este Estado ser superior àquele cobrado na UF de origem;

IX - relativamente ao ICMS incidente sobre energia elétrica, desde a geração ou importação até a última etapa destinada ao consumo final, observado o disposto no § 5°: Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

a) a empresa que fornecer energia elétrica a consumidor final, ainda que destinada a outra UF;

b) o estabelecimento gerador ou distribuidor, bem como o agente comercializador, situados em outra UF; e

c) o consumidor de energia elétrica conectado à Rede Básica de Transmissão, relativamente à conexão e ao uso dos sistemas de transmissão na entrada de energia elétrica no seu estabelecimento; Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

X - aquele indicado em Convênio ou Protocolo ICMS celebrados entre UFs no âmbito do CONFAZ, conforme o disposto em legislação específica;

XI - a empresa de comunicação, em relação aos serviços por ela cobrados e prestados pelos seus postos de serviços ou por terceiro;

XII - o Agente de Navegação Marítima ou qualquer outra pessoa responsável pela contratação do serviço de transporte;

XIII - o tomador do serviço de comunicação, desde que:

a) o tomador e o prestador do serviço situem-se neste Estado;

b) o tomador seja inscrito no CACEPE; e

c) o prestador do serviço não seja inscrito no CACEPE;

XIV - o estabelecimento principal, relativamente ao imposto devido por outro estabelecimento, dispensado de inscrição no CACEPE, do mesmo contribuinte;

XV - na hipótese de prestação de serviço de transporte por transportador autônomo ou empresa de transporte de outra UF, não inscritos no CACEPE, relativamente ao imposto devido na referida prestação:

a) o tomador de serviço, inscrito no CACEPE, exceto se microempreendedor individual ou produtor rural sem organização administrativa; e Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

b) Revogado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

XVI - Revogado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

XVII - o remetente, situado em UF não signatária de Convênio ou Protocolo ICMS celebrados entre UFs no âmbito do CONFAZ, conforme legislação específica, observadas as condições estabelecidas em decreto do Poder Executivo, relativamente a produto sujeito ao regime de substituição tributária constante no mencionado convênio ou protocolo;

XVIII - o remetente, localizado em outra UF, mediante termo de acordo firmado com a SEFAZ, relativamente ao imposto antecipado previsto na legislação tributária estadual, quando promover saída, com destino a este Estado, de mercadorias sujeitas à mencionada antecipação;

XIX - o remetente, em relação às saídas subsequentes àquela promovida para contribuinte não inscrito no CACEPE, nas condições previstas em decreto do Poder Executivo;

XX - o adquirente de mercadoria sujeita à antecipação do imposto, prevista na legislação tributária, relativamente às saídas subsequentes àquela que promover, realizadas pelos sucessivos estabelecimentos adquirentes até a saída do produto para o consumidor final, nas seguintes hipóteses:

a) o contribuinte-substituto não tiver retido ou tiver retido a menor o correspondente ICMS antecipado; ou

b) a referida antecipação ocorrer sem substituição tributária;

XXI - o depositário estabelecido em recinto alfandegado, relativamente a mercadoria ou bem importados, por ele entregues sem a prévia apresentação, pelo importador, do comprovante de recolhimento do ICMS ou do comprovante de exoneração do imposto, se for o caso, e de outros documentos exigidos pela legislação; e

XXII - aquele indicado em decreto específico que disponha sobre mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária em operação interna, relativamente às operações subsequentes.

§ 1° O contribuinte-substituto sub-roga-se em todas as obrigações do contribuinte-substituído relacionadas com a operação ou prestação internas sujeitas ao regime de substituição tributária.

§ 2° A substituição tributária não exclui a responsabilidade do contribuinte-substituído, na hipótese de o documento fiscal próprio não indicar o valor do imposto, objeto da substituição, ou indicá-lo a menor, quando o respectivo destaque for exigido pela legislação tributária.

§ 3° A responsabilidade de que trata o inciso I do caput pode ser relativa ao imposto da referida operação e àquele das operações subsequentes até o consumidor final, se for o caso.

§ 4° Na hipótese do inciso III do caput, a responsabilidade pelo pagamento do imposto se estende às operações subsequentes até o consumidor final, quando:

I - o possuidor ou detentor não forem inscritos no CACEPE; ou

II - se tratar de armazém-geral.

§ 5° Relativamente ao imposto previsto no inciso IX do caput, incidente desde a produção ou importação até a última etapa destinada ao consumo final de energia elétrica, o respectivo cálculo é efetuado com base no preço praticado na operação final, nos termos estabelecidos em decreto do Poder Executivo.

Art. 6° É responsável pelo pagamento do ICMS e acréscimos legais, devidos pelo contribuinte ou contribuinte-substituto, terceiro cujos atos ou omissões concorrerem para o não recolhimento do imposto.

Seção III
Da solidariedade

Art. 7° Respondem solidariamente pelo pagamento do crédito tributário:

I - o transportador, o adquirente e o remetente, em relação à mercadoria:

a) desacompanhada de documento fiscal próprio ou com documento fiscal inidôneo; e

b) entregue a destinatário diverso do indicado no documento fiscal, salvo nas hipóteses em que a legislação tributária o admitir;

II - o armazém-geral e o depositário, a qualquer título, quando transmitirem ou derem saída à mercadoria recebida para depósito sem documento fiscal próprio ou com documento fiscal inidôneo;

III - qualquer pessoa responsável pela entrada de mercadoria importada do exterior ou pela reintrodução no mercado interno de mercadoria exportada; Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

IV - o contribuinte que receber mercadoria com isenção ou não incidência condicionadas, que com sua ação ou omissão tiver contribuído para o não implemento da condição;

V - o estabelecimento gráfico que imprimir documentos, emitidos por terceiro, se o débito do imposto tiver origem nos mencionados documentos, nas seguintes hipóteses: Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

a) inexistência de prévio credenciamento do referido estabelecimento, sendo este obrigatório;

b) inexistência de prévia autorização fazendária para a respectiva impressão, se exigida; ou

c) vedação da impressão pela legislação tributária;

VI - o contribuinte alienante ou que preste assistência técnica a máquina, aparelho ou equipamento destinados à emissão de documentos fiscais e cujo controle do imposto devido esteja relacionado com dispositivos ou programas totalizadores das operações ou prestações, quando:

a) a referida alienação, intervenção ou outro fato relacionado com o bem tiverem ocorrido sem observância dos requisitos legalmente exigidos; ou

b) a irregularidade cometida pelo alienante ou o prestador de assistência técnica concorrer para a omissão total ou parcial dos valores registrados nos totalizadores e, consequentemente, para a falta de recolhimento do imposto;

VII - o estabelecimento titular e o usuário de máquina, aparelho ou equipamento cujo controle fiscal se realize por meio dos seus totalizadores, quando o bem autorizado para um estabelecimento estiver sendo utilizado em outro, ainda que pertencentes ao mesmo titular, relativamente aos valores acumulados nos totalizadores de tal bem;

VIII - o adquirente de estabelecimento em relação ao débito, constituído ou não, do respectivo alienante; Alterado pela Lei nº 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

IX - o locador inscrito no CACEPE, na hipótese de armazenagem de mercadoria de terceiro em área comum, mediante contrato de locação e prestação de serviço, nos termos de normas específicas expedidas pela SEFAZ, relativamente à entrada, saída e transmissão de propriedade da referida mercadoria sem documento fiscal próprio ou com documento fiscal inidôneo, observado o disposto no § 1°; ou

X - o terceiro de que trata o art. 6°, conjuntamente com o respectivo contribuinte ou responsável.

XI - o estabelecimento que funcionar como recinto alfandegado, relativamente à mercadoria de terceiro que armazenar em situação irregular. Acrescentado pela Lei nº 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

XII - no caso de cisão de pessoa jurídica: Acrescentado pela Lei nº 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica extinta, no caso de cisão total; e Acrescentado pela Lei nº 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no caso de cisão parcial; e Acrescentado pela Lei nº 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

XIII - o administrador da sociedade, independentemente de participação no capital social, no caso de dissolução irregular da sociedade. Acrescentado pela Lei nº 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

§ 1° O locador de que trata o inciso IX do caput responde solidariamente pelas demais obrigações tributárias, ali não mencionadas, do contribuinte locatário, inclusive débito decorrente de processo administrativo-tributário, relativamente à sistemática de armazenagem prevista no referido inciso.

§ 2° A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

CAPÍTULO III
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

Art. 8° O imposto não incide sobre:

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, observado o disposto no §1°;

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços, equiparando-se às referidas operações a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, quando destinada a:

a) empresa comercial exportadora, inclusive trading ou outro estabelecimento da mesma empresa; ou

b) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;

III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização;

IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, observado o disposto no § 2°;

V - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie;

VI - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor;

VII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;

VIII - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para:

a) companhias seguradoras; ou

b) qualquer destinatário, desde que a saída seja efetuada por companhias seguradoras;

IX - operações com fonogramas ou videofonogramas musicais, produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser;

X - operações internas de remessa e retorno de mercadoria entre armazém-geral ou depósito fechado e o respectivo estabelecimento remetente;

XI - prestações de serviço de transporte aéreo:

a) intermunicipal, interestadual ou internacional de passageiros; Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

b) Revogado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

XII - operações relativas à saída de bem do ativo permanente de estabelecimento do contribuinte, desde que tenham decorrido mais de 12 (doze) meses da entrada do mencionado bem.

XIII - retorno de mercadoria que tenha sido remetida ao exterior sob o regime aduaneiro especial de exportação temporária, previsto na respectiva legislação federal, mesmo que incorporada a outro produto. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 1° Para os efeitos do inciso I do caput:

I - não se considera livro:

a) aqueles em branco ou simplesmente quadriculados ou pautados, bem como os de uso comercial ou riscados para escrituração de qualquer natureza; e

b) as agendas e similares; e

II - a destinação do papel ali referida deve ser comprovada nos termos de decreto do Poder Executivo.

§ 2° Para os efeitos do inciso IV do caput, o ouro deve ter a sua origem identificada.

§ 3° Para os efeitos do disposto no inciso XI do caput, a não incidência ali prevista também se aplica ao transporte internacional de carga, realizado por empresa aérea brasileira, enquanto persistirem os convênios que concedem isenção a empresas estrangeiras. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 4° Equipara-se às operações de que trata o inciso II do caput, para os efeitos fiscais previstos na legislação vigente, a saída de mercadoria com destino ao uso ou consumo de bordo, em embarcação ou aeronave exclusivamente em tráfego internacional com destino ao exterior, observadas as disposições, condições e requisitos previstos em Convênio ICMS celebrado no âmbito do CONFAZ. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO IV
DA ISENÇÃO DO IMPOSTO

Art. 9° São isentas do imposto as operações e prestações definidas em legislação específica.

CAPÍTULO V
DA SUSPENSÃO DO IMPOSTO

Art. 10. Fica suspensa a exigência do imposto nas hipóteses definidas em legislação específica.

§ 1° Para fins deste artigo, suspensão da exigência do imposto é a situação jurídica na qual deixa-se de exigir o imposto em relação à saída da mercadoria de um estabelecimento para outro, até o momento do retorno ao remetente.

§ 2° Interrompe-se a suspensão quando:

I - não ocorrer o retorno da mercadoria;

II - vencer o prazo do retorno sem que a mercadoria retorne, se for o caso; ou

III - ocorrer a saída da mercadoria do destinatário para estabelecimento diverso do remetente, exceto nas hipóteses previstas na legislação tributária.

§ 3° Ocorrendo a interrupção de que trata o § 2°, o imposto é devido pelo estabelecimento remetente da mercadoria.

CAPÍTULO VI
DO DIFERIMENTO DO IMPOSTO

Art. 11. Fica diferido o recolhimento do imposto nas operações e prestações definidas em legislação específica, observando-se: Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

I - salvo disposição em contrário, o mencionado recolhimento deve ser efetuado pelo adquirente da mercadoria, quando da saída subsequente; Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

II - Revogado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

III - o imposto diferido está incluído no ICMS: Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

a) relativo à saída subsequente de que trata o inciso I, na hipótese de a mencionada saída ser tributada integralmente; ou Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

b) devido do pelo contratante, na hipótese de subcontratação de serviço de transporte, desde que a prestação de serviço realizada pelo contratante seja tributada integralmente; e Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

IV - na hipótese de a saída subsequente, de que trata o inciso I, bem como de a prestação realizada pelo contratante, mencionada na alínea "b" do inciso III, serem contempladas com redução de base de cálculo ou de alíquota, isenção ou não incidência, o imposto diferido deve ser recolhido em DAE especifico, observado o disposto no art. 11-A. Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 1° Diferimento é a categoria tributária por meio da qual o momento do recolhimento do imposto devido na operação ou prestação é transferido para outro indicado na legislação tributária.

§ 2° Interrompe o diferimento a ocorrência de qualquer fato que altere o curso da operação ou da prestação, subordinadas a este regime, antes do momento fixado para o recolhimento do imposto diferido, em especial a saída interna para consumidor final e a interestadual para qualquer destinatário, observado o disposto no § 4°. Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

§ 3° Quando o imposto diferido for recolhido por contribuinte distinto daquele que tenha realizado o respectivo fato gerador: Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

I - aplicam-se as regras relativas à substituição tributária referentes às operações ou prestações, antecedentes ou concomitantes, conforme a hipótese; e Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

II - a aplicabilidade do diferimento é obrigatória. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 4° Não ocorre a interrupção de que trata o § 2°, na hipótese de saída com destino à UF signatária de Convênio ou Protocolo ICMS, celebrado no âmbito do CONFAZ, que discipline o referido diferimento. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 11-A. Fica concedido benefício fiscal de isenção do imposto cujo recolhimento foi diferido nos termos do art. 11, quando a saída subsequente for contemplada com redução de base de cálculo ou de alíquota, isenção ou não incidência, com manutenção de crédito, salvo disposição em contrário da legislação específica. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Parágrafo único. Conforme previsto na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017, o termo final máximo para fruição do benefício de que trata o caput, considerando a natureza do estabelecimento que promova a mencionada saída, é: Acrescentado pela Lei n° 17.118/2020 (DOE de 11.12.2020), efeitos a partir de 31.12.2018

I - 31 de dezembro de 2032, quando se tratar de estabelecimento produtor ou industrial; ou Acrescentado pela Lei n° 17.118/2020 (DOE de 11.12.2020), efeitos a partir de 31.12.2018

II - 31 de dezembro de 2032, quando se tratar de estabelecimento comercial, observado, a partir de 1° de janeiro de 2029, o disposto no § 5° da referida cláusula. Alterado pela Lei n° 17.914/2022 (DOE de 19.08.2022), efeitos a partir de 19.08.2022 Redação Anterior

CAPÍTULO VII
DO CÁLCULO DO IMPOSTO

Seção I
Da base de cálculo

Art. 12. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 2°, o valor da operação, observado o disposto nos §§ 3°, 8°, 10, 13 e 15; Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

II - no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço, observado o disposto no § 12;

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, o preço do serviço;

IV - na prestação de serviço de comunicação, o preço do serviço, observado o disposto no § 9°;

V - no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, observado o disposto no § 12, quando o serviço:

a) não estiver compreendido na competência tributária dos Municípios, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço; ou

b) estiver compreendido na competência tributária dos Municípios, na hipótese de a lei complementar aplicável à matéria expressamente sujeitar o fornecimento da mercadoria à incidência do ICMS, o preço praticado pelo contribuinte nas vendas a varejo da mercadoria fornecida ou empregada;

VI - na hipótese de mercadoria ou bem importados do exterior, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observando-se:

1. o referido valor expresso em moeda estrangeira deve ser convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do Imposto de Importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, se houver variação da taxa de câmbio até o efetivo pagamento; e

2. o valor fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do Imposto de Importação, nos termos da lei aplicável à matéria, deve substituir o preço declarado;

b) o Imposto de Importação;

c) o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;

d) o imposto sobre operações de câmbio;

e) o valor do ICMS devido na operação; e

f) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, assim consideradas as importâncias devidas às repartições alfandegárias;

VII - no recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado ou iniciado no exterior, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização, bem como do valor do ICMS devido na prestação; Alterado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

VIII - na aquisição, em licitação pública, de mercadoria ou bem, inclusive importados do exterior, apreendidos ou abandonados, o valor da operação, acrescido dos valores do Imposto de Importação, do IPI e do ICMS devido na operação, quando for o caso, e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

IX - na entrada, no território deste Estado, de energia elétrica e de petróleo, inclusive lubrificante ou combustível líquido ou gasoso dele derivados, oriundos de outra UF, quando não destinados à industrialização ou à comercialização, o valor da operação de que decorrer a entrada, observado o disposto no § 10;

X - na hipótese de utilização de serviço com prestação iniciada em outra UF, que não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente, o valor obtido nos seguintes termos: Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

a) do valor da prestação na UF de origem, exclui-se o respectivo ICMS; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

b) ao valor encontrado na forma da alínea “a”, inclui-se o montante equivalente ao imposto devido na prestação interna, nos termos do § 1°. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

XI - na hipótese de aquisição de mercadoria em outra UF, para integração ao ativo permanente, uso ou consumo do próprio adquirente, o valor obtido nos seguintes termos: Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

a) do valor da operação na UF de origem, exclui-se o respectivo ICMS; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

b) ao valor encontrado na forma da alínea “a”, inclui-se o montante equivalente ao imposto devido na operação interna, nos termos do § 1°, observado o disposto no § 10; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

XII - nas prestações sem determinação de preço, o preço corrente do serviço, observado o disposto no § 4°.

XIII - nas hipóteses dos incisos XIV e XV do art. 2°: Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto devido a esse Estado; e Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a esse Estado; e Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

XIV - nas hipóteses dos incisos XVI e XVII do art. 2°, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino. Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

§ 1° Integram a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos VI, XII e XIV: Alterado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022 Redação Anterior

I - o valor do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fim de controle, observando-se que, nas hipóteses dos §§ 13 e 15, o referido imposto é aquele relativo à operação ou à prestação internas na UF de destino da mercadoria ou serviço; e Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

II - o valor correspondente a:

a) seguro juro e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condições, como tais entendidos os que estiverem subordinados a eventos futuros e incertos, observando o disposto no § 17; e Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

§ 2° Não integra a base de cálculo do ICMS o valor do IPI, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

§ 3° Na saída de mercadoria com destino a estabelecimento pertencente ao mesmo titular do remetente, considera-se valor da operação, para efeito da determinação da base de cálculo prevista no inciso I do caput:

I - o correspondente à entrada mais recente da mercadoria;

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendido a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; ou

III - tratando-se de mercadoria não industrializada, o preço corrente no mercado atacadista.

§ 4° Para os efeitos desta Lei, preço corrente é a média dos preços praticados no mercado local ou, na sua falta, no regional do estabelecimento que realizou a operação ou a prestação.

§ 5° Nas operações ou prestações interestaduais entre estabelecimentos que não pertençam ao mesmo titular, caso haja reajuste do respectivo valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador.

§ 6° Quando o preço declarado pelo contribuinte for inferior ao de mercado, a base de cálculo pode ser determinada pela autoridade administrativa, mediante ato normativo, ressalvados os descontos incondicionais, observando-se que o mencionado preço de mercado é, segundo a ordem:

Nota ECONET: A Instrução Normativa CAT n° 004/2021 estabelece a base de cálculo do ICMS devido sobre a prestação de serviço de transporte rodoviário de carga iniciado no Estado de Pernambuco.

I - na hipótese de produto tabelado ou com preço máximo de venda, aquele fixado pela autoridade competente, ou pelo fabricante, o respectivo preço;

II - o valor constante em publicações ou correspondência oficial de órgãos ou entidades privadas; ou

III - o valor mínimo entre os coletados nas regiões fiscais do Estado.

§ 7° Relativamente ao disposto no § 6°, observa-se:

I - quando o valor da operação ou prestação for superior ao fixado no mencionado ato,deve prevalecer aquele como valor da base de cálculo; Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

II - quando o valor da operação ou prestação for inferior ao fixado no mencionado ato, havendo discordância do contribuinte, a ele cabe comprovar o valor que tenha indicado para a operação ou prestação; e Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

III - efetivada a comprovação prevista no inciso II, o valor real da operação ou prestação prevalece como base de cálculo do imposto, devendo-se proceder às correções que se fizerem necessárias. Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

§ 8° Na industrialização efetuada por encomenda de outro estabelecimento, o valor da operação, de que trata o inciso I do caput, é:

I - aquele cobrado, a qualquer título, pelo estabelecimento industrializador ao estabelecimento encomendante, quando a mercadoria for recebida sem imposto destacado no respectivo documento fiscal, nas hipóteses legalmente admitidas; ou

II - o valor total, incluído o da mercadoria recebida e aquele cobrado, a qualquer título, pelo estabelecimento industrializador ao estabelecimento encomendante, quando a mercadoria for recebida com imposto destacado no respectivo documento fiscal.

§ 9° A prestação de serviço de comunicação de que trata o inciso IV do caput inclui:

I - a cessão onerosa de meios das redes públicas de telecomunicações, nos casos em que a cessionária utilizar tais meios para prestar serviços públicos de telecomunicação a seus usuários; e

II - a correspondente assinatura, independentemente da denominação que lhe seja dada no respectivo contrato ou documento fiscal.

§ 10. Na falta do valor a que se referem os incisos I, IX e XI do caput, a base de cálculo do imposto é:

I - o preço corrente da mercadoria ou de seu similar, no mercado atacadista, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia, observado o disposto no § 4°;

II - o preço free on board - FOB do estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial; e

III - caso o remetente seja comerciante:

a) o preço FOB do estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais; ou

b) 75% (setenta e cinco por cento) do preço praticado pelo remetente nas vendas da mercadoria no varejo, se não houver vendas anteriores da referida mercadoria a outros comerciantes ou industriais.

§ 11. Para aplicação do disposto nos incisos II e III do § 10, adota-se sucessivamente:

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente; e

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista.

§ 12. Na falta do valor de que tratam os incisos II e V do caput, a base de cálculo do imposto é:

I - o preço corrente da mercadoria fornecida conjuntamente com o respectivo serviço, nas hipóteses do inciso II e da alínea “a” do inciso V; e

II - o preço corrente da mercadoria no mercado varejista, na hipótese da alínea “b” do inciso V.

§ 13. Revogado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022 Redação Anterior

§ 14. Na hipótese prevista no inciso VI do caput, quando a mencionada operação de importação for relativa ao retorno de mercadoria ou bem remetidos para conserto ou industrialização efetuada por encomenda de outro estabelecimento, em outro país: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - deve ser observada a não incidência do imposto, nos termos do inciso XIII do art. 8°; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - o valor de que trata a alínea “a” do mencionado inciso VI é: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

a) o valor da mercadoria empregada, quando se tratar de conserto ou reparo; ou Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

b) o valor cobrado, a qualquer título, pelo estabelecimento industrializador ao estabelecimento encomendante, quando se tratar de industrialização por encomenda. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 15. O disposto no inciso I do caput aplica-se inclusive na hipótese de saída interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do imposto. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 16. Relativamente à base de cálculo prevista na alínea "b" do inciso V do caput, quando o fornecimento da mercadoria ali mencionado for decorrente de substituição de peça, sob garantia contratual do fabricante, a referida base de cálculo deve ser o preço cobrado do fabricante pela peça nova em substituição à defeituosa. Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 17. Relativamente às importâncias pagas, mencionadas na alínea "a" do inciso II do § 1°, na hipótese de acréscimo financeiro não cobrado pelo sujeito passivo no momento da ocorrência do respectivo fato gerador e decorrente de fator superveniente, a referida importância deve ser tributada no período fiscal em que for cobrada do destinatário da mercadoria ou serviço. Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 18. Relativamente ao disposto no inciso II do § 3°, nas operações internas de transferência realizadas entre estabelecimento industrial beneficiado com incentivos ou benefícios fiscais e aquele que promova a distribuição dos

respectivos produtos industrializados, pode ser utilizado como base de cálculo do imposto, referente aos mencionados produtos incentivados, valor diferente do custo de fabricação, limitado ao preço praticado no distribuidor, devendo ser observado ainda o seguinte: Acrescentado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

I - a referida utilização não pode resultar: Acrescentado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

a) aproveitamento do incentivo acima dos limites legais, devendo ser ajustada a base de cálculo, ao final do período fiscal, de tal forma que o valor praticado na transferência resulte em débito equivalente àquele praticado pelo estabelecimento distribuidor na operação seguinte, observada a carga tributária da respectiva operação interna ou interestadual, conforme o caso; e Acrescentado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

b) saldo credor no estabelecimento distribuidor, decorrente da utilização, pelo estabelecimento remetente, de base de cálculo superior ao preço de custo; e Acrescentado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

II - o Poder Executivo pode editar norma complementar definindo procedimentos adicionais a serem adotados para efeito da utilização da regra prevista neste parágrafo. Acrescentado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

§ 19. Para os efeitos do inciso XIII, deve-se utilizar: Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

I - a alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou da prestação no Estado de origem; e Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

II - a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de destino. Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

§ 20. Para os efeitos do inciso XIV, deve-se utilizar a alíquota prevista para a operação ou prestação interna no Estado de destino para estabelecer a base de cálculo da operação ou da prestação. Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

Art. 13. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular do remetente da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente deve ser considerado como parte do preço da mercadoria.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, são interdependentes duas empresas quando:

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, bem como respectivos cônjuges ou filhos menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da outra;

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor ou sócio com função de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação; ou

III - uma delas locar ou transferir à outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadoria.

Subseção I
Da redução de base de cálculo

Art. 14. Concede-se o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, nas hipóteses definidas em legislação específica.

Seção II
Da alíquota

Art. 15. Nas operações e prestações internas ou de importação, não sujeitas ao adicional previsto na Lei n° 12.523, de 30 de dezembro de 2003, que institui o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP, as alíquotas do imposto são: Alterado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019 Redação Anterior

I - Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

II - Revogado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019 Redação Anterior

III - 25% (vinte e cinco por cento):

a) Revogada pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) na operação com mercadoria relacionada com a correspondente classificação na NCM, nos termos do Anexo 2; Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

IV - na operação com álcool não combustível, destinado à utilização no processo de industrialização, classificado nas posições 2207 e 2208 da NCM: Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.06.2023 Redação Anterior

a) 23% (vinte e três por cento); Alterado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019 Redação Anterior

b) Revogado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019 Redação Anterior

V - 12% (doze por cento):

a) na operação com trigo, farinha de trigo, inclusive pré-mistura e pão;

b) na prestação de serviço de transporte aéreo; e

c) Revogado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

VI - 7% (sete por cento):

a) Revogado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

b) na operação com gipsita, gesso e derivados, relacionados com a correspondente classificação na NCM, nos termos do Anexo 5; e Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

c) na operação com óleo combustível, tipo bunker, classificado no código 2710.19.22 da NCM; Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

VII - 20,5% (vinte vírgula cinco por cento), nas demais hipóteses não relacionadas nos incisos III a VI e IX ou no art. 18-A; Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

a) - Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) - Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

VIII - Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023 Redação Anterior

IX - 17% (dezessete por cento), na importação de mercadoria do exterior realizada por meio de remessa internacional submetida ao Regime de Tributação Simplificada - RTS, instituído pelo Decreto-Lei Federal n° 1.804, de 3 de setembro de 1980, observado o disposto no § 2° deste artigo e no § 3° do art. 18-A. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Parágrafo único. Revogado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019 Redação Anterior

§ 2° À importação realizada nos termos do inciso IX do caput não se aplicam quaisquer benefícios fiscais. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 16. Nas operações e prestações interestaduais, a respectiva alíquota do imposto é:

I - 12% (doze por cento); e

II - 4% (quatro por cento):

a) quando se tratar de serviço de transporte aéreo; e

b) na hipótese de bem ou mercadoria importados do exterior, observado o disposto no § 1°.

§ 1° Relativamente à alíquota prevista na alínea "b" do inciso II do caput, deve-se observar:

I - aplica-se a bem e mercadoria que, após o respectivo desembaraço aduaneiro:

a) não tenham sido submetidos a processo de industrialização; ou

b) se submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento), correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem submetido a processo de industrialização; e

II - não se aplica a:

a) bem ou mercadoria que não tenham similar nacional, definidos em lista específica e editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, para os fins da Resolução do Senado Federal n° 13/2012;

b) bem ou mercadoria produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei Federal n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis Federais n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, n° 8.387, de 30 de dezembro de 1991, n° 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e n° 11.484, de 31 de maio de 2007; e

c) gás natural.

III - o disposto na Lei n° 14.946, de 19 de abril de 2013, que trata sobre a inaplicabilidade de benefícios fiscais do ICMS nas operações interestaduais com bem ou mercadoria sujeitos à alíquota interestadual de 4% (quatro por cento). Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 2° Revogado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022 Redação Anterior

§ 3° Revogado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022 Redação Anterior

Subseção I
Da redução de alíquota

Art. 17. Concede-se o benefício fiscal de redução da alíquota do ICMS, nas hipóteses definidas em legislação específica.

§ 1° Considera-se redução de alíquota o benefício fiscal concedido a sujeito passivo do imposto que importe em adoção de uma alíquota inferior àquela prevista para a operação ou prestação com a mesma mercadoria ou serviço.

§ 2° Ressalvados os casos previstos na legislação tributária em vigor, a redução de alíquota implica estorno do crédito relativo às aquisições, proporcional à respectiva redução.

Art. 18. Até os termos finais estabelecidos no art. 6°-A da Lei n° 15.948, de 16 de dezembro de 2016, nas operações a seguir relacionadas, não sujeitas ao adicional previsto na Lei n° 12.523, de 2003, que institui o FECEP, a alíquota do ICMS fica reduzida para os percentuais respectivamente indicados (Convênio ICMS 190/2017): Alterado pela Lei n° 17.118/2020 (DOE de 11.12.2020), efeitos a partir de 31.12.2018 Redação Anterior

I - 12% (doze por cento):

a) operações com veículos automotores novos promovidas pelos estabelecimentos fabricantes ou importadores, empresas concessionárias ou comerciais atacadistas de veículos automotores, mantido o crédito fiscal integral relativo à entrada: Alterado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019 Redação Anterior

1. de importação, com as mercadorias relacionadas no Anexo 6, observado o disposto no § 3°; e Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

2. interna, com as mercadorias classificadas nos códigos 8706.00.10 e 8706.00.90 da NCM, constantes no referido Anexo 6; e Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) interna promovida pela empresa concessionária estadual de gás canalizado, com os seguintes produtos, mantido o crédito fiscal integral relativo à entrada, observado o disposto no § 1°:

1. gás natural veicular - GNV, tendo como destinatários posto revendedor de combustíveis ou distribuidora de combustíveis, conforme definidos e autorizados pelo órgão federal competente; e

2. gás natural comprimido - GNC, para utilização veicular, com destino a empresa distribuidora de GNC a granel, conforme definida e autorizada pelo órgão federal competente; e

II - Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023 Redação Anterior

§ 1° O benefício previsto na alínea "b" do inciso I do caput deve ser transferido ao adquirente da mercadoria, inclusive consumidor final, mediante redução do respectivo preço.

§ 2° A aplicação da alíquota prevista no inciso II do caput:

I - fica condicionada à observância de limites e condições estabelecidos em decreto do Poder Executivo; e

II - estende-se às saídas de óleo diesel promovidas por refinaria de petróleo ou suas bases, conforme definidas pelo órgão federal competente, com destino à distribuidora de combustível, desde que a destinação final do produto seja aquela mencionada no referido inciso.

§ 3° O disposto no item 1 da alínea "a" do inciso I do caput não se aplica a automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³, classificados no código 8703.21.00 da NCM: Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

I - cujo preço final a consumidor, sugerido pelo importador, seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ou Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

II - inexistindo o valor de que trata o inciso I, cuja base de cálculo do imposto devido por substituição tributária seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

Subseção II
Das Operações ou Prestações Sujeitas ao Adicional de Alíquota Destinado ao FECEP
Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

Art. 18-A. Nas operações ou prestações a seguir indicadas, conforme referidas no inciso I do artigo 2° da Lei n° 12.523, de 2003, que institui o FECEP, as alíquotas do ICMS são: Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

I - nas operações internas ou de importação com as mercadorias relacionadas no Anexo 1: Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

a) 29% (vinte e nove por cento), 27% (vinte e sete por cento) ou 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento), conforme a hipótese; e Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) - Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

c) 18% (dezoito por cento), relativamente à cerveja acondicionada em embalagem retornável e que contenha em sua composição, no mínimo, 20% (vinte por cento) de fécula de mandioca. Acrescentado pela Lei n° 17.111/2020 (DOE de 01.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

d) na operação com AEHC, 15,52% (quinze vírgula cinquenta e dois por cento); e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024

II - nas operações internas com veículo automotor novo relacionado no Anexo 1-A, com a correspondente classificação na NCM, promovidas pelos estabelecimentos fabricantes ou importadores, empresas concessionárias ou comerciais atacadistas de veículos automotores, mantido o crédito fiscal integral relativo à entrada, 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento). Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

a) - Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) - Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

§ 1° O disposto no inciso II do caput não se aplica a automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³, classificados no código 8703.21.00 da NCM: Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

I - cujo preço final ao consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador, seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ou Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

II - inexistindo o valor de que trata o inciso I, cuja base de cálculo do imposto devido por substituição tributária seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

§ 2° Nas alíquotas previstas nos incisos I e II do caput está incluído o adicional de 2 (dois) pontos percentuais previsto na Lei n° 12.523, de 2003. Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

§ 3° As alíquotas previstas neste artigo não se aplicam à importação de mercadoria do exterior realizada por meio de remessa internacional, nos termos do inciso IX do art. 15. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 18-B. Nos termos do art. 17, é de 14% (quatorze por cento) a alíquota do ICMS relativo à importação de veículo automotor novo relacionado no Anexo 1-B, conforme referido na alínea "h" do inciso I do artigo 2° da Lei n° 12.523, de 2003, promovida pelos estabelecimentos fabricantes ou importadores, empresas concessionárias ou comerciais atacadistas de veículos automotores, mantido o crédito fiscal integral relativo à entrada. Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

§ 1° O disposto no caput não se aplica a automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³, classificados no código 8703.21.00 da NCM: Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

I - cujo preço final ao consumidor, sugerido pelo importador, seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ou Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

II - inexistindo o valor de que trata o inciso I, cuja base de cálculo do imposto devido por substituição tributária seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

§ 2° Na alíquota prevista no caput, está incluído o adicional de 2 (dois) pontos percentuais previsto na Lei n° 12.523, de 2003. Acrescentado pela Lei n° 16.489/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.04.2019

§ 3° A fruição do benefício de que trata o caput fica limitada a 31 de dezembro de 2032, conforme previsto no inciso II da cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017, observado, a partir de 1° de janeiro de 2029, o disposto em seu § 5°." Alterado pela Lei n° 17.914/2022 (DOE de 19.08.2022), efeitos a partir de 19.08.2022 Redação Anterior

CAPÍTULO VIII
DA NÃO CUMULATIVIDADE DO IMPOSTO

Art. 19. O imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação ou prestação a que se refere o art. 1° com o montante cobrado nas anteriores por este Estado ou por outra UF.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive em relação à operação anteriormente tributada pelo regime de tributação monofásica previsto no art. 40-B. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

Seção I
Do crédito fiscal

Art. 20. Revogado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

Subseção I
Do Direito ao Crédito Fiscal
Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 20-A. Para a compensação a que se refere o art. 19, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação, observando-se: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - relativamente a energia elétrica: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

a) até 31 de dezembro de 2032, a respectiva entrada no estabelecimento somente dá direito a crédito: Alterado pela Lei n° 17.111/2020 (DOE de 01.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

1. quando for objeto de saída de energia elétrica;

2. quando consumida no processo de industrialização; e

3. quando seu consumo resultar em saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e

b) a partir de 1° de janeiro de 2033, o direito ao crédito referido na alínea "a" ocorre sem as restrições ali previstas, observado o disposto em decreto do Poder Executivo; Alterado pela Lei n° 17.111/2020 (DOE de 01.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

II - relativamente a serviço de comunicação: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

a) até 31 de dezembro de 2032, a respectiva utilização pelo estabelecimento somente dá direito a crédito: Alterado pela Lei n° 17.111/2020 (DOE de 01.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

1. quando tenha sido prestado ao mencionado estabelecimento na execução de serviços da mesma natureza; ou

2. quando sua utilização resultar em saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais;

b) a partir de 1° de janeiro de 2033, o direito ao crédito referido na alínea "a" ocorre sem as restrições ali previstas, observado o disposto em decreto do Poder Executivo; e Alterado pela Lei n° 17.111/2020 (DOE de 01.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

c) o contribuinte deve, para efeito da obtenção do valor do referido crédito:

1. demonstrar o critério adotado para a definição do valor obtido; ou

2. aplicar o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição do serviço de comunicação, na impossibilidade ou dificuldade de determinar o valor exato do crédito; e

III - relativamente a mercadoria destinada a uso ou consumo do estabelecimento adquirente, o mencionado direito ao crédito ocorre a partir de 1° de janeiro de 2033. Alterado pela Lei n° 17.111/2020 (DOE de 01.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 1° A utilização intempestiva do crédito fiscal independe de comunicação à Sefaz, observado o disposto no inciso II do § 4°. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 2° Considera-se entrada simbólica aquela em que a mercadoria não tenha transitado fisicamente pelo estabelecimento do sujeito passivo. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 3° Na hipótese de cálculo do imposto, consignado no documento fiscal, em desacordo com as normas legais de incidência, deve ser observado o seguinte: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - se não houver destaque do imposto no documento fiscal, não se admite o crédito, ressalvada a hipótese em que o não destaque decorra de disposição normativa, observado o disposto no § 5°; Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - se o documento fiscal indicar valor de imposto menor que aquele previsto para a referida operação ou prestação, deve ser utilizado como crédito o valor destacado no referido documento fiscal, somente sendo permitida a utilização como crédito do valor restante após a emissão de documento fiscal de correção, com o complemento do imposto, pelo respectivo fornecedor da mercadoria ou serviço; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

III - na hipótese de o documento fiscal indicar valor de imposto maior que aquele previsto para a referida operação ou prestação, somente é admitido o crédito do valor do imposto legalmente exigido, devendo ser observado o procedimento de escrituração específico previsto na legislação tributária. (REN/NR) Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 4° O direito à utilização do crédito fiscal: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido mercadoria ou para o qual tenha sido prestado serviço, está condicionado à idoneidade do respectivo documento fiscal e, se for o caso, à respectiva escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação tributária; Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - extingue-se depois de decorridos 5 (cinco) anos contados da data de emissão do correspondente documento fiscal; Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

III - na hipótese de combustível utilizado por estabelecimento comercial em fogão, forno ou outro equipamento similar, somente ocorre quando os mencionados bens sejam imprescindíveis à obtenção ou conservação da mercadoria objeto da comercialização; Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

IV - ocorre no momento da entrada física da mercadoria no estabelecimento do adquirente, salvo quando o negócio jurídico se realizar sem a necessidade de trânsito pelo estabelecimento, nos termos do § 2°; Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

V - aplica-se apenas ao valor do imposto, desprezado qualquer acréscimo; Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

VI - na hipótese de o imposto recolhido pelo contribuinte também constituir-se em crédito fiscal da apuração normal do ICMS, somente ocorre após o mencionado recolhimento, exceto quando se tratar de imposto devido por contribuinte-substituto, hipótese em que o crédito fiscal pode ser utilizado antecipadamente sob a condição de que o respectivo recolhimento venha a ser efetuado no prazo legal; Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

VII - na hipótese de estabelecimento adquirente de mercadoria fornecida em processo contínuo, pode ocorrer no mês do efetivo recebimento da mencionada mercadoria, ainda que o documento fiscal seja emitido pelo fornecedor no período fiscal subsequente ao referido fornecimento; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

VIII - alcança inclusive o valor relativo: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

a) ao ICMS correspondente à entrada, real ou simbólica, de serviço ou mercadoria, na condição de matéria-prima, produto intermediário, embalagem, produto descartável, combustível e lubrificante;

b) ao imposto correspondente ao total da operação, quando a mercadoria for fornecida com serviço não compreendido na competência tributária do Município; e

c) a outros créditos, conforme legislação específica.

§ 5° Salvo disposição em contrário, na hipótese de documento fiscal que não contenha o destaque do imposto em razão de disposição normativa, o crédito fiscal pode ser utilizado, desde que observadas as seguintes condições: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - o documento fiscal de aquisição deve indicar o dispositivo normativo da legislação que prevê o não destaque do imposto; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - o estabelecimento adquirente deve registrar o crédito fiscal correspondente à carga tributária da operação ou prestação, resultante da utilização da alíquota aplicável para a operação ou prestação sobre a respectiva base de cálculo, observadas as regras de escrituração previstas na legislação tributária. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 6° Nas hipóteses dos incisos XVI e XVII do art. 2°, o crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem. Acrescentado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022

Art. 20-B. Não dão direito a crédito a entrada de mercadoria ou a utilização de serviço resultantes de operação ou prestação isentas ou não tributadas ou relativas a mercadoria ou serviço alheios à atividade do estabelecimento. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 1° Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal e os bens adquiridos para o ativo permanente-investimento. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 2° No conceito de operação ou prestação relativas a mercadoria ou serviço alheios à atividade do estabelecimento, inclui-se a prática de atividades que, embora realizadas pelo contribuinte, não estão no campo de incidência do imposto, tais como locação, comodato ou arrendamento mercantil. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Subseção II
Da Vedação ao Crédito Fiscal
Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 20-C. É vedado o crédito relativo à mercadoria que tenha entrado no estabelecimento ou à prestação de serviço tomada, com a finalidade de integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, comercialização ou prestação de serviço, quando a operação ou a prestação subsequente não for tributada ou estiver isenta do imposto, bem como quando a referida operação ou prestação for beneficiada com redução de alíquota ou de base de cálculo, hipótese em que a vedação ao crédito é proporcional à mencionada redução. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 1° Considera-se redução da base de cálculo, para efeito do previsto no caput: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - a saída da mercadoria com valor inferior àqueles previstos no § 3° do art. 12, conforme a hipótese; ou Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - a prestação de serviço com valor inferior ao respectivo custo. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 2° A vedação prevista no caput: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - aplica-se inclusive na hipótese de o contribuinte utilizar-se de crédito presumido ou outra forma de crédito prevista na legislação tributária estadual; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - não se aplica no caso de: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

a) operação ou prestação subsequente:

1. com destino ao exterior; ou

2. com suspensão ou diferimento do imposto; ou

b) fornecimento de papel destinado à impressão de livro, jornal e periódico; e

III - alcança inclusive o valor do imposto relativo a operações ou prestações anteriores: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

a) até 31 de dezembro de 2032, na aquisição de mercadorias ou serviços que se destinem a uso ou consumo do adquirente, assim entendidos aqueles que, utilizados no processo industrial, não sejam nele consumidos ou não integrem o produto final na condição de elementos indispensáveis à sua composição; Alterado pela Lei n° 17.111/2020 (DOE de 01.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

b) quando as operações ou prestações subsequentes estejam dispensadas do recolhimento do imposto em razão de regime de antecipação tributária;

c) quando as operações ou prestações subsequentes estiverem sujeitas a sistema opcional de apuração do imposto que implique vedação à utilização dos créditos;

d) quando o contribuinte adquirente não estiver inscrito no CACEPE, salvo disposição expressa da legislação; e

e) outras hipóteses previstas na legislação tributária.

§ 3° O Poder Executivo, mediante decreto, pode dispor sobre a inaplicabilidade, no todo ou em parte, da vedação prevista no caput, desde que estabelecida em Convênio ICMS celebrado entre UFs no âmbito do CONFAZ, conforme o disposto em legislação específica. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Subseção III
Do Estorno do Crédito Fiscal
Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 20-D. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - nas hipóteses previstas no art. 20-C, quando a operação ou a prestação subsequente ali mencionada for imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço; ou Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - sempre que o serviço tomado ou a mercadoria que tenha entrado no estabelecimento: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

a) sejam utilizados em fim alheio à atividade do estabelecimento; ou

b) pereça, deteriore-se ou extravie-se.

§ 1° Para os efeitos do disposto neste artigo, não se entende como perecimento, deterioração ou extravio, a quebra de peso ou de quantidade inerente ao processo de produção, comercialização ou industrialização, até os limites tecnicamente aceitos para a respectiva atividade, estabelecidos mediante: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - previsão em ato normativo que autorize o percentual e as hipóteses aplicáveis ao evento; ou Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - autorização da Sefaz, após análise de laudo técnico relativo às perdas inerentes ao mencionado processo, apresentado pelo contribuinte. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 2° Na hipótese em que a mercadoria adquirida venha a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se em razão de calamidade pública ou de incêndio no estabelecimento, fica mantido o crédito fiscal, desde que seja comprovada a ocorrência dos referidos a eventos mediante laudo pericial fornecido pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros ou órgão público responsável pela defesa civil no Município ou no Estado. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 3° Quando a mercadoria adquirida ou o serviço recebido resultar em saídas tributadas e não tributadas pelo imposto, o estorno deve ser proporcional à saída ou à prestação não tributada. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 4° Na hipótese de estorno efetuado fora do período fiscal de competência, deve ser observado o seguinte: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - o respectivo valor não estornado fica sujeito à aplicação de penalidade por utilização indevida de crédito fiscal, independentemente de ter resultado em diminuição do recolhimento do imposto, conforme o disposto em lei específica que trate de infrações e penalidades relativas ao ICMS; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - quando resultar em diminuição do recolhimento do imposto, devem ser exigidos os acréscimos legais cabíveis sobre a respectiva parcela não recolhida, sem prejuízo da aplicação da penalidade mencionada no inciso I. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 20-E. Sendo impossível determinar a qual aquisição ou prestação corresponde a mercadoria ou o serviço, considera-se que o imposto a estornar seja relativo à aquisição ou à prestação mais recente. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 1° Na hipótese de a quantidade de mercadoria relativa à aquisição mais recente ser inferior à quantidade de mercadoria objeto do imposto a ser estornado, devem ser tomadas tantas aquisições quantas bastarem para assegurar a

totalidade da mercadoria cuja saída tenha determinado o estorno, considerando-se da mais recente para a mais antiga. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 2° Caso o contribuinte não disponha de controles que possibilitem adoção dos critérios aqui estabelecidos, deve ser efetuado o estorno do imposto considerando-se os valores da última entrada. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Subseção IV
Do Crédito Fiscal no Encerramento da Atividade do Estabelecimento ou de Sucessão
Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 20-F. Na hipótese de encerramento de atividade do estabelecimento, sem que haja transferência da mercadoria em estoque ou do crédito fiscal para outro estabelecimento situado neste Estado, nos termos da legislação tributária, deve ser observado o seguinte: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - deve ser promovida a baixa da mencionada mercadoria, por meio de emissão de documento fiscal, com finalidade de estorno do correspondente crédito fiscal; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - o saldo credor residual, se houver, deve ser cancelado. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 20-G. No caso de sucessão empresarial, o estoque de mercadorias e o saldo credor são transferidos para o estabelecimento sucessor, observadas as regras de escrituração fiscal previstas na legislação tributária. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Subseção V
Da Recuperação do Crédito Fiscal
Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 20-H. O crédito fiscal não utilizado ou estornado em decorrência de qualquer causa impeditiva pode ser recuperado, quando as operações ou as prestações posteriores à respectiva entrada da mercadoria ou utilização do serviço, realizadas pelo mesmo contribuinte, ficarem sujeitas ao imposto. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 1° A recuperação de que trata o caput pode ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos contados da data de emissão do correspondente documento fiscal e deve considerar a legislação vigente no momento da ocorrência da situação que a tornou possível, respeitados os respectivos limites previstos para o crédito em cada situação. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 2° A recuperação do crédito fiscal se aplica inclusive:

I - na hipótese de desvio na destinação atribuída à mercadoria que importe alteração das regras de utilização do crédito fiscal; e Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - na hipótese de estabelecimento que praticar operações ou prestações tributadas, posteriores àquelas de que trata o art. 20-C, sempre que a mercadoria ou o serviço tenham sido recebidos em operação ou prestação isenta, não tributada ou com redução de alíquota ou de base de cálculo relativa a: Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

a) produtos agropecuários; ou

b) outras mercadorias indicadas em decreto do Poder Executivo.

Subseção VI
Da Restituição por Meio de Crédito Fiscal
Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 20-I. A restituição do crédito tributário, pago indevidamente ou a maior que o devido, na forma de crédito fiscal, é estabelecida nos termos de lei específica que disciplina o processo administrativo-tributário do Estado. Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

Subseção VII
Do Crédito Relativo ao Ativo Permanente
Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 21. Para efeito do disposto no art. 20-A, relativamente ao crédito decorrente de entrada de mercadoria no estabelecimento destinada ao ativo permanente, deve ser observado o seguinte: Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

I - a correspondente apropriação é feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a referida entrada no estabelecimento, observado o disposto no parágrafo único;

II - em cada período de apuração do imposto, não é admitido o creditamento de que trata o referido art. 20-A, em relação à proporção das saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das saídas ou prestações efetuadas no mesmo período; Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

III - para aplicação do disposto nos incisos I e II, o valor do crédito a ser apropriado é aquele obtido multiplicando-se o valor total do crédito correspondente à aquisição pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre o valor das saídas e prestações tributadas e o valor total das saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior e as saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos;

IV - o quociente de 1/48 (um quarenta e oito avos) é proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a 1 (um) mês;

V - na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de 4 (quatro) anos, contado da data da respectiva entrada, não é admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este artigo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio, observado o previsto no parágrafo único;

VI - é objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista no art. 20-A, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, para aplicação do disposto nos incisos I a V; Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

VII - Revogado pela Lei n° 16.477/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

VIII - ao final do 48° (quadragésimo oitavo) mês ou do prazo a que se refere o inciso VII, contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito é cancelado, observado o disposto no parágrafo único.

Parágrafo único. Relativamente à apropriação do crédito de que trata o caput, observa-se:

I - quando o estabelecimento adquirente da mercadoria estiver em fase de instalação, a contagem do prazo para apropriação do respectivo crédito, bem como para aplicação das normas contidas nos incisos V e VIII do caput, inicia-se a partir da efetiva atividade do mencionado estabelecimento;

II - fica suspensa a contagem do prazo para respectiva apropriação do crédito em período em que não ocorrer saída ou prestação de serviço; e

III - na hipótese de o bem ser transferido para outro estabelecimento do mesmo titular dentro deste Estado, antes do término do prazo de que tratam os incisos V e VII do caput, a parte ainda não apropriada pelo estabelecimento remetente do referido crédito pode ser apropriada pelo estabelecimento destinatário, na forma prevista nos incisos I a V do caput, conforme o disposto em legislação específica.

Seção II
Do crédito presumido

Art. 22. Concede-se o benefício fiscal de crédito presumido do imposto, nas hipóteses assim definidas em legislação específica.

§ 1° O ato que conceder crédito presumido pode estabelecer:

I - a proibição de utilização com idêntico benefício já concedido em operações anteriores;

II - a absorção de parte ou da totalidade de outros créditos fiscais;

III - outro crédito presumido em complementação ao concedido; e

IV - exigências, condições e instruções específicas a serem observadas pelo respectivo beneficiário.

§ 2° A inobservância das exigências, condições e instruções mencionadas no inciso IV do § 1° constitui hipótese de perda do direito ao correspondente crédito presumido.

CAPÍTULO IX
DA APURAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

Art. 23. O período de apuração do imposto obedece ao previsto na legislação tributária, considerando-se as obrigações vencidas na data em que termina o mencionado período de apuração e podendo ser liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro, conforme o seguinte:

I - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, se for o caso;

II - se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença constitui-se saldo devedor, sendo liquidada no prazo fixado em decreto do Poder Executivo; e

III - se o montante dos créditos do período superar o dos débitos, a diferença constitui-se saldo credor, podendo ser transportada para o período seguinte.

§ 1° Para os efeitos desta Lei, considera-se débito fiscal o valor resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de cada operação ou prestação passível de cobrança do imposto.

§ 2° Para os efeitos deste artigo, os débitos e os créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, podendo ser compensados os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados neste Estado.

§ 3° Em substituição ao regime de apuração mencionado no caput, decreto do Poder Executivo pode estabelecer que:

I - o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;

II - o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação ou prestação; e

III - em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório, observando-se:

Nota ECONET: O artigo 25-A do Decreto n° 44.650/2017, estabelece os estabelecimentos que devem recolher o ICMS por estimativa, na forma que especifica.

a) ao fim do período, é feito o ajuste, com base na escrituração regular do contribuinte, que paga a diferença apurada, se positiva;

b) se a diferença referida na alínea “a” for negativa, deve ser compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes; e

c) a inclusão do estabelecimento no regime não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Art. 24. Nas hipóteses previstas nos incisos XIV a XVII do art. 2°, sobre as respectivas bases de cálculo, aplica-se o percentual resultante da diferença entre a alíquota interna e a interestadual vigentes para a mercadoria ou serviço. Alterado pela Lei n° 17.625/2021 (DOE de 31.12.2021), efeitos a partir de 05.01.2022 Redação Anterior

Art. 25. O recolhimento irregular do imposto não implica novo pagamento.

§ 1° O disposto no caput não se aplica na hipótese de o recolhimento ser efetuado a pessoa jurídica que não tenha sido autorizada ou credenciada nos termos de decreto do Poder Executivo.

§ 2° O recolhimento de que trata o § 1° deve ser convalidado, a partir da data da sua efetivação, na hipótese de a pessoa jurídica recebedora recolher ao Estado o respectivo valor.

§ 3° Na hipótese do § 2°, os valores referentes à diferença devida a este Estado ou decorrentes do recolhimento intempestivo à conta única do Estado, incluindo-se os acréscimos legais, são de responsabilidade do sujeito passivo.

Seção I
Da utilização do saldo credor acumulado

Art. 26. Na hipótese de acúmulo do saldo credor de que trata o inciso III do art. 23, motivado por manutenção de crédito referente à operação ou à prestação subsequente não tributada, beneficiada por isenção, redução de alíquota ou de base de cálculo ou com ICMS diferido, o mencionado saldo credor acumulado pode ser transferido a contribuinte deste Estado: Alterado pela Lei n° 16.474/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018 Redação Anterior

I - conforme o disposto em lei específica; ou Acrescentado pela Lei n° 16.474/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018

II - que seja estabelecimento industrial, domiciliado neste Estado, de equipamento ou embalagem para estabelecimento produtor de ovo ou de frango, observando-se o disposto no parágrafo único e o seguinte: Acrescentado pela Lei n° 16.474/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018

a) a operação de que trata o caput deve ser relativa à saída interna de ovo ou de frango realizada pelo referido produtor; e Acrescentado pela Lei n° 16.474/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018

b) o saldo credor acumulado deve ser resultante da aquisição, em outra Unidade da Federação, de milho ou milheto utilizado na alimentação de aves. Acrescentado pela Lei n° 16.474/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018

Parágrafo único. Relativamente ao disposto no inciso II do caput: Acrescentado pela Lei n° 16.474/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018

I - decreto do Poder Executivo deve definir os procedimentos necessários ao perfeito controle, pelo Fisco, da transferência de saldo credor acumulado; e Acrescentado pela Lei n° 16.474/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018

II - a transferência ali prevista somente se aplica ao crédito fiscal correspondente às entradas de mercadorias ocorridas a partir de 1° de janeiro de 2019. Acrescentado pela Lei n° 16.474/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018

Art. 26-A. Ressalvada a aplicação das normas específicas sobre a utilização de saldo credor acumulado, a Sefaz pode autorizar o uso de crédito fiscal decorrente de saldo credor acumulado, inclusive nas situações previstas no art. 26, para

pagamento parcial, por compensação, de crédito tributário constituído mediante lançamento do ofício, nos termos estabelecidos em decreto do Poder Executivo. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

§ 1° O saldo credor mencionado no caput deve: Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

I - estar acumulado por, no mínimo, 12 (doze) meses, na escrita fiscal de qualquer estabelecimento do sujeito passivo ou de terceiro, situados neste Estado; e Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

II - pertencer a estabelecimento de sujeito passivo cuja classificação por raiz do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, no âmbito do Programa de Autorregularização e Conformidade Tributária - Coopera, de que trata o art. 40-I, seja igual ou superior a 4 (quatro) estandartes. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

§ 2° A utilização do crédito fiscal decorrente do saldo credor mencionado no caput: Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

I - fica limitada a um percentual do valor do crédito tributário a regularizar, definido em decreto do Poder Executivo, em função da classificação do sujeito passivo detentor do mencionado saldo credor no Coopera, não superior a 50% (cinquenta por cento); Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

II - é condicionada ao pagamento à vista ou parcelado do montante resultante da diferença entre a totalidade do crédito tributário, reduzido pelos percentuais de redução previstos na lei específica que discipline o processo administrativo-tributário do Estado, e o valor do crédito apresentado à Sefaz para pagamento; Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

III - tratando-se de saldo credor acumulado em estabelecimento de terceiro, só é permitida na hipótese em que este estabelecimento, ou qualquer outro do mesmo sujeito passivo, situados neste Estado, não possuam crédito tributário constituído, salvo se o mesmo estiver sob impugnação administrativa; e Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

IV - na hipótese de parcelamento, a compensação relativa ao saldo credor ocorre mensalmente, proporcionalmente ao valor de cada parcela efetivamente paga, observado o limite previsto no inciso I. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

§ 3° Na hipótese do inciso IV do § 2°, se houver a perda ou cancelamento do parcelamento, o crédito fiscal não utilizado deve ser usado para compensar o saldo remanescente do crédito tributário. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

Art. 26-B. O pagamento por compensação de que trata o art. 26-A extingue o crédito tributário. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

Parágrafo único. Na hipótese de constatação posterior de inexistência, total ou parcial, do saldo credor utilizado, o valor do crédito fiscal indevidamente utilizado deve ser exigido do estabelecimento previsto no inciso II do § 1° art. 26-A, mediante lançamento de ofício, observadas as disposições sobre infrações e penalidades previstas em lei. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

Art. 26-C. Ressalvada a aplicação das normas específicas sobre a utilização de saldo credor acumulado, a Sefaz pode autorizar, nos termos de decreto do Poder Executivo, o uso de crédito fiscal decorrente de saldo credor acumulado, para pagamento parcial, por compensação, de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício, decorrente da utilização indevida de valor a título de crédito fiscal registrado na escrita fiscal do sujeito passivo. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

§ 1° O saldo credor mencionado no caput deve estar acumulado por, no mínimo, 12 (doze) meses, na escrita fiscal do contribuinte. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

§ 2° A compensação de que trata o caput não se aplica quando a utilização indevida ali mencionada tiver provocado diminuição no recolhimento do imposto. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

§ 3° A utilização do crédito fiscal decorrente do saldo credor mencionado no caput: Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

I - deve ser para a compensação parcial do crédito tributário correspondente ao valor do imposto constante do lançamento de ofício de que trata o caput; e Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

II - é condicionada ao pagamento à vista ou ao parcelamento em até 6 (seis) parcelas, do montante resultante da diferença entre a totalidade do crédito tributário, reduzido pelos percentuais de redução previstos na lei específica que discipline o processo administrativo-tributário do Estado, e o valor do crédito apresentado à Sefaz para pagamento. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

Art. 26-D. Ao pagamento por compensação previsto no art. 26-C aplicam-se as disposições contidas no inciso IV do § 2° e no § 3° do art. 26-A, bem como no art. 26-B. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

Subseção I
Do saldo credor acumulado por operações e prestações destinadas ao exterior

Art. 27. O saldo credor acumulado por estabelecimento que realize operação ou prestação destinadas ao exterior, nos termos estabelecidos no inciso II do art. 8°, pode ser, na proporção que tais saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento, esgotando-se sucessivamente cada possibilidade:

I - imputado pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu localizado neste Estado; ou

II - havendo saldo remanescente e com base em documento que reconheça o mencionado crédito, emitido pela autoridade competente, conforme previsto em portaria da SEFAZ:

a) transferido para outros contribuintes deste Estado; ou

b) utilizado para pagamento de débito do imposto:

1. do próprio contribuinte, objeto de confissão de dívida ou apurado em procedimento fiscal de ofício, inclusive Notificação de Débito, desde que transitado em julgado na esfera administrativa;

2. de responsabilidade direta do contribuinte; ou

3. devido como contribuinte-substituto, desde que o sujeito passivo esteja credenciado pela SEFAZ, nos termos da legislação específica, e que o referido débito seja relativo a operação com insumo agropecuário.

Seção II
Do imposto antecipado

Subseção I
Das disposições gerais

Art. 28. Decreto do Poder Executivo pode exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da base de cálculo da operação ou da prestação subsequente efetuada pelo contribuinte, inclusive na entrada de mercadoria procedente de outra UF.

§ 1° O imposto antecipado pode ser relativo à operação subsequente, às operações subsequentes até a última, destinada a consumidor final, ou a uma parcela do imposto da operação subsequente.

§ 2° Quando o imposto antecipado não alcançar todas as etapas de circulação da mercadoria até o consumidor final, o recolhimento do mencionado imposto não desobriga o adquirente de apurar e recolher o respectivo ICMS relativo à operação subsequente.

§ 3° O pagamento antecipado de que trata o caput pode ser exigido em função do tipo da mercadoria, atividade econômica do contribuinte ou da respectiva situação no CACEPE.

Art. 28-A. Na hipótese de antecipação com liberação do imposto nas saídas subsequentes da mercadoria, nas situações a seguir relacionadas, fica o contribuinte sujeito ao recolhimento do complemento do ICMS devido, considerando-se a saída efetivamente realizada, nos termos de decreto do Poder Executivo, quando: Acrescentado pela Lei n° 17.875/2022 (DOE de 06.07.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

I - o preço praticado na saída interna destinada a consumidor final for superior à base de cálculo do correspondente imposto antecipado; ou Acrescentado pela Lei n° 17.875/2022 (DOE de 06.07.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

II - o valor do imposto referente à saída interestadual da mercadoria for superior ao valor resultante da aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo do correspondente imposto antecipado. Acrescentado pela Lei n° 17.875/2022 (DOE de 06.07.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

§ 1° O disposto no inciso I do caput não se aplica ao contribuinte que tenha aderido ao Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária, previsto em Convênio ICMS celebrado no âmbito do Confaz e regulamentado por decreto do Poder Executivo. Acrescentado pela Lei n° 17.875/2022 (DOE de 06.07.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

§ 2° Durante o período em que permanecer no Regime Optativo de que trata o § 1°, fica vedado ao contribuinte solicitar restituição ou ressarcimento do valor do imposto antecipado calculado a maior, correspondente à diferença entre o valor que serviu de base de cálculo do imposto antecipado e o valor da saída efetivamente realizada, destinada a consumidor final. Acrescentado pela Lei n° 17.875/2022 (DOE de 06.07.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

§ 3° Decreto do Poder Executivo pode estabelecer outras hipóteses de dispensa do recolhimento do complemento do ICMS de que trata o caput. Acrescentado pela Lei n° 17.875/2022 (DOE de 06.07.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

§ 4° Relativamente ao cálculo do complemento do ICMS de que trata o caput: Acrescentado pela Lei n° 17.875/2022 (DOE de 06.07.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

I - não sendo possível identificar o documento fiscal de aquisição da mercadoria, deve-se utilizar a informação correspondente à aquisição mais recente; e Acrescentado pela Lei n° 17.875/2022 (DOE de 06.07.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

II - na hipótese de documento fiscal de aquisição que não contenha a informação da base de cálculo do imposto antecipado, ou na impossibilidade de identificá-la, considera-se como tal o valor de aquisição da mercadoria. Acrescentado pela Lei n° 17.875/2022 (DOE de 06.07.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

Subseção II
Da base de cálculo do imposto antecipado

Art. 29. A base de cálculo do imposto antecipado previsto no art. 28 pode ser:

I - na hipótese de o recolhimento do referido imposto ser realizado por meio do regime de substituição tributária:

a) tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão ou entidade competente da Administração Pública, o mencionado preço;

b) existindo preço final a consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador, o mencionado preço;

c) nos demais casos, observado o disposto na alínea “d”, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

1. o valor da operação ou prestação própria realizada pelo contribuinte-substituto ou pelo contribuinte-substituído intermediário;

2. o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; e

3. a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes, que é estabelecida tomando-se por base os preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou por meio de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados; ou

d) em substituição ao disposto na alínea “c”, quando a legislação dispuser, o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no item 3 da alínea “c”; ou

e) na hipótese de mercadoria proveniente de outra UF para entrega a destinatário incerto deste Estado, o valor da operação constante do respectivo documento fiscal acrescido dos valores de que tratam os itens 2 e 3 da alínea “c”; ou Acrescentado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

II - quando o referido imposto for recolhido pelo próprio contribuinte, a critério do Fisco, por meio de decreto do Poder Executivo: Alterado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

a) o valor da operação constante do respectivo documento fiscal;

b) o valor obtido nos termos da alínea "d" do inciso I; Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

c) o valor da operação constante do respectivo documento fiscal, acrescido da margem de valor agregado de que trata o item 3 da alínea "c" do inciso I; ou Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

d) tratando-se de entrada interestadual: Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

1. o valor obtido nos termos do inciso XI do art. 12, acrescido, quando for o caso, da margem de valor agregado de que trata o item 3 da alínea "c" do inciso I; ou Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

2. o valor da operação, na hipótese de o cálculo do imposto antecipado ser efetuado na forma prevista no inciso II do § 1° do art. 30. Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 1° Para efeito de determinação da margem de valor agregado, além dos critérios previstos no item 3 da alínea “c” do inciso I do caput, observa-se:

I - os percentuais de agregação são os definidos em decreto do Poder Executivo ou aqueles estabelecidos em Convênio ou Protocolo ICMS celebrados entre UFs no âmbito do CONFAZ, conforme o disposto em legislação específica;

II - na hipótese de estar prevista, em Convênio ou Protocolo ICMS celebrados entre UFs no âmbito do CONFAZ, conforme o disposto em legislação específica, mais de uma margem de valor agregado para o mesmo produto, prevalece aquela que for inferior; e

III - a existência da relação de interdependência existente entre as empresas remetente e adquirente da mercadoria sujeita à antecipação tributária, nos termos de decreto do Poder Executivo.

§ 2° Na hipótese de antecipação tributária, não devem ser considerados, para cálculo do ICMS antecipado, descontos ou abatimentos, ainda que líquidos e certos.

§ 3° A base de cálculo prevista no inciso II do caput pode ser reduzida, conforme previsto em decreto do Poder Executivo. Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

§ 4° Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, observa-se:

I - o recolhimento do imposto antecipado relativo ao frete é de responsabilidade do estabelecimento destinatário; e

II - a referida base de cálculo é o valor do frete, acrescido do percentual de que trata o item 3 da alínea “c” do inciso I do caput, observadas as demais regras relativas à utilização da margem de valor agregado.

§ 5° Salvo disposição expressa em contrário, quando o imposto antecipado for relativo à operação subsequente ou a uma parcela do imposto da operação subsequente, na hipótese de concessão de redução da base de cálculo da mencionada operação, o cálculo do imposto antecipado deve considerar o referido benefício fiscal. Alterado pela Lei n° 16.473/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018 Redação Anterior

§ 6° Em substituição ao disposto na alínea "d" do inciso II do caput, pode ser adotado o valor obtido nos termos da alínea "d" do inciso I. Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

§ 7° O Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF corresponde ao preço a consumidor final de que trata a alínea “d” do inciso I do caput. Acrescentado pela Lei n° 16.447/2018 (DOE de 07.11.2018), efeitos a partir de 07.11.2018

§ 8° Para efeito do levantamento de que trata o item 3 da alínea “c” do inciso I do caput, podem ser utilizados os preços obtidos a partir dos documentos fiscais eletrônicos e da escrituração fiscal digital, constantes da base de dados do Fisco. Acrescentado pela Lei n° 16.447/2018 (DOE de 07.11.2018), efeitos a partir de 07.11.2018

Subseção III
Do cálculo do imposto antecipado

Art. 30. O imposto antecipado deve ser calculado mediante a aplicação do percentual correspondente à alíquota do ICMS vigente para as operações internas, sobre a respectiva base de cálculo, deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito fiscal destacado no correspondente documento fiscal de aquisição.

§ 1° Em substituição ao cálculo previsto no caput, o valor do ICMS antecipado pode ser obtido mediante a aplicação sobre a respectiva base de cálculo: Renumerado pela Lei n° 15.954/2016 (DOE de 21.12.2016), efeitos a partir de 01.04.2017

I - do percentual correspondente à diferença entre a alíquota do ICMS vigente para as operações internas e aquela prevista para as operações interestaduais; ou

II - de um percentual específico, nos termos da legislação tributária.

§ 2° Salvo disposição expressa em contrário, quando o imposto antecipado for relativo à operação subsequente ou a uma parcela do imposto da operação subsequente, na hipótese de concessão de crédito presumido relativo à operação com a respectiva mercadoria, o cálculo do imposto antecipado deve considerar o mencionado benefício fiscal. Alterado pela Lei n° 16.473/2018 (DOE de 30.11.2018), efeitos a partir de 30.11.2018 Redação Anterior

Subseção IV
Das disposições específicas relativas á importação

Art. 31. Quando se tratar de importação de mercadoria sujeita à antecipação do ICMS, devem ser observados, além do disposto no § 2° do art. 2° e nos arts. 28 a 30, as seguintes normas:

I - na hipótese de a mercadoria não estar sujeita ao regime de substituição tributária:

a) para determinação da base de cálculo do ICMS antecipado pelo importador, na hipótese de utilização de margem de valor agregado, esta deve ser aplicada sobre o montante de que tratam os incisos VI, VII ou VIII do art. 12, conforme a hipótese; e Alterado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

b) para efeito do cálculo do imposto antecipado, o importador pode utilizar como crédito fiscal o valor do imposto ainda não recolhido, relativo à importação da respectiva mercadoria, sob a condição de que o referido recolhimento seja efetuado no prazo legal; e

II - na hipótese de a mercadoria estar sujeita ao regime de substituição tributária, observa-se o seguinte: Alterado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

a) o ICMS deve ser antecipado pelo referido importador, na forma prevista no inciso I; Alterado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

b) na saída interna subsequente à importação, o importador deve: Alterado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

1. debitar-se do imposto de responsabilidade direta relativo à mencionada saída; e

2. reter do respectivo adquirente o ICMS antecipado, relativamente às demais operações subsequentes até o consumidor final, calculado na forma prevista no inciso I do art. 29 e no art. 30; e

c) para efeito de apuração e recolhimento do ICMS resultante do cotejamento entre créditos e débitos, nos termos do art. 23:

1. o valor do imposto mencionado no item 2 da alínea “b” deve ser lançado como débito no Registro de Saídas no respectivo período fiscal; e Alterado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

2. pode ser utilizado como crédito fiscal o imposto antecipado pago pelo importador, juntamente com o imposto de responsabilidade direta incidente sobre a mencionada operação de importação, independentemente de a antecipação dispensar a apuração do ICMS relativo às operações subsequentes.

Parágrafo único. O disposto na alínea “a” e no item 1 da alínea “c” do inciso II do caput não se aplica: Alterado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017 Redação Anterior

I - a contribuinte credenciado, nos termos de portaria específica da Sefaz, para não recolhimento do ICMS relativo à substituição tributária no momento da importação do exterior e retenção do referido imposto na saída subsequente; Acrescentado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

II - a estabelecimento industrial, fabricante da mesma mercadoria importada; e Acrescentado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

III - a contribuinte detentor de regime especial de tributação que lhe atribua a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido por substituição tributária pelas saídas de mercadorias que promover. Acrescentado pela Lei n° 16.234/2017 (DOE de 15.12.2017), efeitos a partir de 15.12.2017

Seção III
Do Recolhimento Parcelado do Crédito Tributários

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 31-A. O disciplinamento do recolhimento parcelado de crédito tributário relativo ao ICMS passa a ser regido nos termos do Anexo 7. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO X
DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Seção I
Das disposições gerais

Art. 32. A responsabilidade pelo pagamento do ICMS, na qualidade de contribuinte substituto, pode ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes.

§ 1° A responsabilidade prevista no caput pode ser atribuída inclusive em relação ao valor decorrente da diferença entre as alíquotas interna e interestadual, nas aquisições em outra UF de bens e serviços por consumidor final que seja contribuinte do imposto.

§ 2° Nas aquisições interestaduais de energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, cujo destinatário seja consumidor final, o imposto total incidente na operação cabe a este Estado e deve ser recolhido pelo remetente ou por aquele indicado em Convênio ou Protocolo ICMS celebrados entre UFs no âmbito do CONFAZ, conforme o disposto em legislação específica.

§ 3° Para efeito de exigência do imposto cobrado por substituição tributária, inclui-se como fato gerador a entrada da mercadoria ou bem no estabelecimento adquirente ou em outro por ele indicado.

§ 4° A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais depende de Convênio ou Protocolo ICMS celebrados entre UFs no âmbito do CONFAZ, conforme o disposto em legislação específica.

Seção II
Da substituição em relação ás operações antecedentes ou concominantes

Art. 33. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, é o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte-substituído.

Art. 34. O imposto relativo às operações ou prestações antecedentes, inclusive na hipótese de diferimento, nos termos do art. 11, deve ser pago pelo responsável quando ocorrer:

I - entrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço;

II - saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada,observado o disposto no art. 11-A; Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

III - qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, a responsabilidade tributária é atribuída ao contribuinte em cujo estabelecimento ocorra a mencionada saída ou evento.

Seção III
Da substituição em relação ás operações Subsequentes

Art. 35. A base de cálculo do imposto antecipado na hipótese de substituição tributária relativamente às operações ou prestações subsequentes é aquela prevista no inciso I do art. 29.

Subseção I
Da não retenção e retenção a menor na operação interestadual

Art. 36. Na hipótese de operação interestadual, não ocorrendo a retenção do imposto antecipado, inclusive na hipótese de o remetente localizar-se em UF não signatária do respectivo Convênio ou Protocolo ICMS celebrados entre UFs no âmbito do CONFAZ, conforme o disposto em legislação específica, ou tendo havido retenção a menor, o imposto não retido ou retido a menor deve ser recolhido pelo adquirente localizado neste Estado.

Subseção I
Da restituição do imposto antecipado

Art. 37. É assegurado ao contribuinte-substituído o direito à restituição do valor do imposto antecipado pago por força da substituição tributária, sempre que:

I - o fato gerador presumido não se realizar; ou

II - as operações subsequentes àquela promovida pelo contribuinte-substituto até o consumidor final estejam contempladas com isenção.

Parágrafo único. Na apreciação dos pedidos de restituição, pelo setor competente da SEFAZ, deve ser dada prioridade àqueles de que trata este artigo.

Art. 38. Na hipótese do art. 37, formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de 90 (noventa) dias, o contribuinte-substituído:

I - pode creditar-se do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo; e

II - sobrevindo decisão administrativa contrária irrecorrível, deve proceder ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados nos termos previstos no inciso I, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias contados da respectiva ciência.

Art. 39. A restituição do imposto antecipado pode, nas hipóteses previstas em decreto do Poder Executivo, ser efetuada, independentemente de solicitação e sob condição resolutória de posterior homologação pela SEFAZ.

CAPÍTULO XI
DO RESSARCIMENTO DO IMPOSTO ANTECIPADO

Art. 40. O contribuinte que tenha adquirido mercadoria com recolhimento antecipado do imposto e posteriormente promover a saída para outra UF pode adotar o mecanismo de ressarcimento do referido imposto, conforme disposto em decreto do Poder Executivo.

Nota ECONET: A Portaria 049/2018 dispõe sobre à recepção dos pedidos de processos relativos a pedidos de restituição do ICMS e ressarcimento do imposto recolhido antecipadamente.

§ 1° Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023 Redação Anterior

§ 2° Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023 Redação Anterior

§ 3° Revogado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023 Redação Anterior

Art. 40-A. Na hipótese do art. 40, formulado o pedido de ressarcimento e não havendo deliberação no prazo de 90 (noventa) dias, o contribuinte: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - pode utilizar o valor objeto do ressarcimento, conforme estabelecido em decreto do Poder Executivo; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - sobrevindo decisão administrativa contrária, deve realizar: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

a) os procedimentos previstos em decreto do Poder Executivo relativos à correção dos documentos fiscais emitidos antes da mencionada decisão; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

b) o recolhimento do imposto devido, atualizado monetariamente e com os acréscimos legais cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão administrativa contrária, na hipótese de já ter havido a compensação do imposto antecipado. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO XI-A
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

Art. 40-B. Deve ser aplicado o regime de tributação monofásica do imposto estabelecido pela Lei Complementar Federal n° 192, de 11 de março de 2022, nas operações com as seguintes mercadorias: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

I - óleo diesel e biodiesel-B100; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

II - gás liquefeito de petróleo - GLP, inclusive o derivado do gás natural; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

III - gasolina e álcool etílico anidro combustível. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.06.2023

Art. 40-C. As alíquotas do imposto são: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

I - definidas mediante deliberação das UFs por meio de Convênio ICMS celebrado no âmbito do CONFAZ; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

Nota ECONET: as alíquotas estão especificadas nos Convênios ICMS 199/2022 e 15/2023.

II - específicas (ad rem), por unidade de medida adotada. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

Parágrafo único. O adicional na alíquota previsto na Lei n° 12.523, de 2003, aplica-se também à alíquota de que trata este artigo, relativamente às operações com gasolina, observados os procedimentos para recolhimento previstos em decreto do Poder Executivo. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.06.2023

Nota ECONET: o Capítulo III do Anexo 41 estabelece as orientações quanto ao recolhimento do FECEP, a que se refere este parágrafo único.

Art. 40-D. São contribuintes do imposto incidente nos termos do art. 40-B: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

I - o industrial; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

II - aqueles equiparados ao industrial nos termos de Convênio ICMS celebrado no âmbito do CONFAZ; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

III - o importador; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

IV - os agentes da cadeia de distribuição mencionados nos incisos III e IV do art. 40-E, quando praticarem os fatos geradores ali indicados. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

Parágrafo único. O disposto no caput alcança inclusive as pessoas que industrializam combustíveis de forma residual, os formuladores de combustíveis por meio de mistura mecânica, as centrais petroquímicas e as bases das refinarias de petróleo. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

Art. 40-E. Ocorre o fato gerador do imposto incidente nos termos do art. 40-B, no momento: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

I - da saída dos combustíveis do estabelecimento do contribuinte, nas operações ocorridas no território nacional; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

II - do desembaraço aduaneiro, nas operações de importação do exterior; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

III - da comercialização de combustível à temperatura ambiente, pelos estabelecimentos distribuidores, em volume superior ao recebido de seus fornecedores, faturado a 20°C (vinte graus celsius), decorrente de variação volumétrica, cuja variação esteja acima do limite previsto pelo Fator de Correção do Volume - FCV divulgado por norma específica do CONFAZ; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

IV - da constatação de mercadoria desacobertada de documentação fiscal, inclusive nas operações realizadas pelos agentes da cadeia de distribuição não classificados originalmente como contribuintes do imposto de que trata o art. 40-C. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

Art. 40-F. São responsáveis pelo imposto incidente nos termos do art. 40-B, na qualidade de contribuintes substitutos, os contribuintes indicados em Convênio ICMS celebrado entre UFs no âmbito do CONFAZ. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

Art. 40-G. Respondem solidariamente pelo pagamento do crédito tributário: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

I - a distribuidora de combustíveis, o distribuidor de GLP ou o TRR quando: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

a) situados em outra UF, não forem inscritos no CACEPE, na hipótese de a mencionada inscrição ser exigida; ou Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

b) omitirem informação ou prestarem declaração falsa ou inexata; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

II - o destinatário da mercadoria quando, notificado, deixar de apresentar a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE e o respectivo comprovante de pagamento do imposto recolhido na forma da alínea “a” do inciso I; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

III - o estabelecimento situado em outra UF que, na operação subsequente à tributação monofásica, destinar a este Estado combustível derivado de petróleo, gás liquefeito de gás natural - GLGN, biodiesel-B100 ou álcool etílico anidro combustível, quando: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

a) o imposto não tiver sido objeto de cobrança ou recolhimento; ou Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

b) a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, na forma e prazos definidos em Convênio ICMS celebrado entre UFs no âmbito do CONFAZ; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

IV - terceiros cujos atos ou omissões concorram para o não recolhimento do imposto pelo contribuinte ou contribuinte substituto. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

Art. 40-H. Deliberação das UFs, por meio de Convênio ICMS celebrado no âmbito do CONFAZ, deve regulamentar o regime de tributação monofásica do imposto de que trata este Capítulo. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.05.2023

CAPÍTULO XI-B
DO PROGRAMA DE AUTORREGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA - COOPERA

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 40-I. Fica instituído o Programa de Autorregularização e Conformidade Tributária - Coopera, nos termos previstos no Anexo 8. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO XI-C
DO USO DE CRÉDITO FISCAL PARA PAGAMENTO PARCIAL, POR COMPENSAÇÃO, DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

Art. 40-J. Fica permitida a utilização de crédito fiscal para pagamento parcial, por compensação, de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

§ 1° Para os efeitos deste Capítulo, considera-se: Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

I - crédito tributário a ser compensado parcialmente, aquele que contém valor de imposto passível de ser apropriado integralmente como crédito fiscal após a sua quitação; e Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

II - crédito fiscal, aquele referido no inciso I, que pode ser utilizado antecipadamente para compensação com o crédito tributário ali mencionado. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

§ 2° A compensação prevista no caput é condicionada ao pagamento integral à vista dos valores remanescentes do crédito tributário exigidos no lançamento de ofício de que trata o caput, observadas as reduções previstas na lei específica que discipline o processo administrativo-tributário do Estado. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

Art. 40-K. Para efeito do disposto neste Capítulo, o sujeito passivo deve apresentar solicitação de compensação à Sefaz, nos termos de decreto do Poder Executivo. Acrescentado pela Lei Complementar n° 575/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41. Permanecem em vigor as disposições da legislação tributária estadual relativa ao ICMS, em especial aquelas previstas no Decreto n° 14.876, de 12 de março de 1991, que forem compatíveis com esta Lei.

Art. 42. O Poder Executivo pode, por meio de decreto, sempre que necessário:

I - expedir instruções para a fiel execução desta Lei, bem como delegar às autoridades fazendárias competência para expedir atos normativos complementares, em especial que disponham de obrigações acessórias relativas à:

a) organização e funcionamento do CACEPE;

b) inscrição, suspensão, inaptidão, baixa e alteração cadastral no CACEPE; Alterado pela Lei n° 17.335/2021 (DOE de 03.07.2021), efeitos a partir de 03.07.2021 Redação Anterior

c) livros e documentos fiscais, inclusive sob a forma digital ou eletrônica; e

d) credenciamento, autorização de uso, suspensão, descredenciamento e recredenciamento de máquinas, equipamentos, aparelhos e programas de emissão e escrituração de livros e documentos fiscais, inclusive sob as formas digital ou eletrônica; e

II - disciplinar a expedição de pareceres normativos ou atos equivalentes, manifestando interpretação da legislação tributária pela Administração Fazendária.

Art. 43. Permanecem em vigor: Alterado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

I - os incentivos e beneficies fiscais, inclusive isenções, concedidos por legislação especifica; e Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

II - até a publicação do decreto de que trata o inciso II do art. 29, as disposições relativas ao imposto antecipado previstas na legislação tributária. Acrescentado pela Lei n° 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017

Art. 44. Relativamente à utilização da NCM para identificar mercadoria, deve ser observado: Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

I - o regime tributário atribuído a uma determinada mercadoria continua aplicável a ela enquanto vigente aquele regime, ainda que a respectiva classificação na referida NCM tenha sido alterada ou indicada em discordância ao produto descriminado; Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

II - para efeito da aplicação da legislação tributária:

a) quando houver divergência entre a indicação da descrição da mercadoria e da respectiva classificação na NCM, deve prevalecer a mencionada descrição; Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) deve ser considerada a destinação indicada pelo fabricante da mercadoria, exceto na hipótese de disposição em contrário na legislação específica; e

III - fica o Poder Executivo autorizado a, mediante decreto, promover a adequação da descrição ou codificação de produtos da NCM, decorrentes de alterações promovidas na mencionada Nomenclatura. Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

Art. 44-A. As instituições e os intermediadores financeiros e de pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, devem fornecer à Sefaz informações relativas a operações e prestações de serviço cujo pagamento seja efetuado por meio de cartões de débito, crédito, de loja (private label), transferência de recursos, transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônicos. Alterado pela Lei n° 17.551/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 23.12.2021 Redação Anterior

§ 1° Nas operações envolvendo contribuintes, franqueador e franqueado, regidos pela Lei Federal n° 13.966, de 26 de dezembro de 2019, que possuam contrato de cessão e transferência de direitos de crédito, o franqueador deve informar, a qualquer tempo, os valores relativos a pagamentos efetuados com a utilização dos instrumentos de pagamento eletrônicos mencionados no caput, correspondentes a operações realizadas por contribuintes franqueados, quando solicitado pela Sefaz, observado o disposto em decreto do Poder Executivo. Alterado pela Lei n° 17.551/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 23.12.2021 Redação Anterior

§ 2° A obrigação prevista no caput pode ser transferida a instituição ou arranjo distintos daquela responsável pelo cadastramento do estabelecimento ou prestador de serviço, visando agrupar ou simplificar os procedimentos, desde que sejam mantidas a segurança e a inviolabilidade do sigilo das informações. Acrescentado pela Lei n° 17.551/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 23.12.2021

§ 3° Decreto do Poder Executivo deve dispor sobre a forma e os prazos de entrega das informações de que trata o caput. Acrescentado pela Lei n° 17.551/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 23.12.2021

Art. 44-B. Os intermediadores de serviços e de negócios devem fornecer à Sefaz informações relativas a operações e prestações de serviço que tenham intermediado, inclusive quando originadas em outra UF e destinadas a adquirente deste Estado. Acrescentado pela Lei n° 17.551/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 23.12.2021

Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo deve dispor sobre a forma e os prazos de entrega das informações de que trata o caput. Acrescentado pela Lei n° 17.551/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 23.12.2021

Art. 45. Esta Lei entra em vigor em 1° de abril de 2017. Alterado pela Lei n° 15.892/2016 (DOE de 15.09.2016), efeitos a partir de 15.09.2016 Redação Anterior

Art. 46. Ficam revogadas, a partir de 1° de abril de 2017: Alterado pela Lei n° 15.892/2016 (DOE de 15.09.2016), efeitos a partir de 15.09.2016 Redação Anterior

I - a Lei n° 10.259, de 27 de janeiro de 1989, que institui o ICMS e dá outras providências; e Alterado pela Lei n° 15.892/2016 (DOE de 15.09.2016), efeitos a partir de 15.09.2016 Redação Anterior

II - a Lei n° 11.408, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece, com base na Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, normas referentes ao ICMS e dá outras providências, exceto o art. 19, inciso II, observado a disposto no parágrafo único. Alterado pela Lei n° 15.892/2016 (DOE de 15.09.2016), efeitos a partir de 15.09.2016 Redação Anterior

Parágrafo único. A exceção de que trata o inciso II do caput, somente produz efeitos até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2675.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 17 de março do ano de 2016, 200° da Revolução Republicana Constitucionalista e 194° da Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS

ANEXO 1
PRODUTO RELACIONADO NA LEI N° 12.523/2003 - FECEP
(inciso I do art. 18-A)
Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO NCM	ALÍQUOTA (%)
1	1.1	Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos	2402	29
	1.2	Armas	9302, 9303 e 9304	
	1.3	Partes e acessórios de revólveres e pistolas	9305	
	1.4	Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos	9306	
2	2.1	Bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço e cerveja acondicionada em embalagem retornável e que contenha em sua composição, no mínimo, 20% (vinte por cento) de fécula de mandioca	2203 a 2208	27
	2.2	Balões, dirigíveis, planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão com motor	8801.00.00	
	2.3	Veículo aéreo para propulsão com motor, do tipo “ultraleve”	8802	
	2.4	Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte, barcos a remo, canoas e jet-skis	8903	
	2.5	Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 250 cm³	8711	
	2.6	Artefatos de joalheria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos	7113	
	2.7	Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos	7114	
	2.8	Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas	7116	
	2.9	Bijuterias	7117	
3		Álcool Etílico Hidratado Combustível - AEHC	2207	15,52
4	4.1	Refrigerante	2202.10.00	22,5
	4.2	Extrato concentrado para a elaboração de refrigerante	2106.90.10	
	4.3	Água mineral em embalagem descartável	2201.10.00	
	4.4	Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas)	2202.99.00	
	4.5	Aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço	2208.40.00	
	4.6	Saco plástico	3923.2	
	4.7	Copo plástico descartável	3924.10.00	
	4.8	Canudo plástico descartável	3917.32.29	
	4.9	Explosivos preparados	3602.00.00	
5		Cerveja acondicionada em embalagem retornável e que contenha em sua composição, no mínimo, 20% (vinte por cento) de fécula de mandioca	2203.00.00	18

ANEXO 1-A
VEÍCULOS NOVOS RELACIONADOS NA LEI N° 12.523/2003 - FECEP
(inciso II do art. 18-A)
Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO NCM

1	Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³	8702.10.00
2	Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³	8702.90.00
3	Automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³	8703.21.00
4	Automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.22.10
5	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.22.90
6	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.23.10
7	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.23.90
8	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.24.10
9	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.24.90
10	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.32.10
11	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.32.90
12	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.33.10
13	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.33.90
14	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina	8704.21.10
15	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante	8704.21.20
16	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos	8704.21.30
17	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas	8704.21.90
18	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina	8704.31.10
19	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante	8704.31.20
20	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos	8704.31.30
21	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas	8704.31.90

ANEXO 1-B
VEÍCULOS NOVOS COM ALÍQUOTA REDUZIDA E RELACIONADOS NA LEI N° 12.523/2003 - FECEP (art. 18-B)

Alterado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO NCM
1	Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³	8702.10.00
2	Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³	8702.90.00
3	Automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³	8703.21.00
4	Automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.22.10
5	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.22.90
6	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.23.10
7	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.23.90
8	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.24.10
9	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.24.90
10	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.32.10
11	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.32.90
12	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista	8703.33.10
13	Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerário, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista	8703.33.90
14	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina	8704.21.10
15	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante	8704.21.20
16	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos	8704.21.30
17	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas	8704.21.90
18	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina	8704.31.10
19	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante	8704.31.20
20	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorífi cos ou isotérmicos	8704.31.30
21	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas	8704.31.90

ANEXO 2
PRODUTO SUJEITO À ALÍQUOTA DE 25%

(alínea "b" do inciso III do art. 15)

Alterado pela Lei nº 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFICAÇÃO NCM
1	Tabaco não manufaturado e desperdícios de tabaco.	2401
2	Produtos de tabaco e seus sucedâneos, exceto os compreendidos na posição 2402 da NCM, manufaturados, tabaco homogeneizado ou reconstituído, extratos e molhos de tabaco	2403
3	Perfumes e águas de colônia	3303.00
4	Produtos de beleza ou de maquiagem preparados	3304
5	Preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto medicamentos e preparações antissolares	
6	Bronzeadores	
7	Preparações para manicuros e pedicuros	
8	Preparações capilares, exceto aquelas com propriedades profi láticas e terapêuticas	3305
9	Preparações para barbear (antes, durante ou após)	3307
10	Sais perfumados e outras preparações para banhos	
11	Desodorantes (desodorizantes) de ambiente preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes	
12	Antiperspirantes ou desodorantes corporais	
13	Produtos de toucador preparados para animais	
14	Fogos de artifício	3604
15	Armas de guerra (exceto revólveres), sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes e bainhas	9301 e 9307
16	Partes e acessórios de armas das posições 9301 a 9304, exceto de revólveres e pistolas	9305
17	Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas automáticos	9504
18	Esquis aquáticos, pranchas de surfe, pranchas a vela e outros equipamentos para a prática de esportes aquáticos	9506
19	Tacos, bolas e outros equipamentos para golfe	
20	Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas.	
21	Bolas de tênis	
22	Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) para charutos e cigarros e suas partes	9614

ANEXO 3

Revogado pela Lei nº 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

ANEXO 4

Revogado pela Lei nº 15.997/2017 (DOE de 07.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

ANEXO 5
GIPSITA, GESSO E DERIVADOS SUJEITOS À ALÍQUOTA DE 7%
(alínea "b" do inciso VI do art. 15)

Alterado pela Lei nº 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFICAÇÃO NCM
1	Gipsita.	2520.10.1
2	Gesso, diverso daquele compreendido na subposição 2520.20 da NCM	2520.20.90
3	Chapas, placas, painéis, ladrilhos e semelhantes, não ornamentados, à base de gesso	6809.1

ANEXO 6
VEÍCULO SUJEITO À ALÍQUOTA REDUZIDA DE 12%
(alínea "a" do inciso I do art. 18)

Alterado pela Lei nº 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFICAÇÃO NCM
1	Tratores rodoviários para semirreboques	8701.2
2	Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas	8704.21
3	Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas	8704.22
4	Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 20 toneladas	8704.23
5	Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas	8704.31
6	Veículos para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima superior a 5 toneladas	8704.32
7	Chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 da NCM	8706.00.10
8	Chassis com motor para caminhões	8706.00.90

9	Automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³	8703.21.00

ANEXO 7
RECOLHIMENTO PARCELADO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO

(art. 31-A)

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 1° Pode ser recolhido em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas o crédito tributário não recolhido até a data de vencimento. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 1° Na hipótese de solicitação de parcelamento de crédito tributário por contribuinte não inscrito no CACEPE, decreto do Poder Executivo pode exigir garantias para sua concessão. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 2° O parcelamento de que trata o caput aplica-se inclusive ao crédito tributário inscrito em dívida ativa, observando-se: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - os valores dos encargos da dívida ativa ou honorários advocatícios devidos na Execução Fiscal: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

a) podem ser parcelados com o mesmo número de parcelas em que for parcelado o crédito tributário; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

b) devem ser calculados tendo como base o valor do crédito tributário e seus acréscimos legais, atualizados até a data do seu efetivo pagamento, considerados os descontos legais eventualmente incidentes; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - os valores das custas e taxas judiciárias devidos na Execução Fiscal devem ser recolhidos na forma prevista em decreto do Poder Executivo. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 2° Não pode ser parcelado o crédito tributário: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - decorrente do imposto: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

a) retido na saída realizada por contribuinte substituto; ou Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

b) não constituído, devido na saída de mercadoria ou na prestação de serviço promovidas por contribuinte com inscrição no CACEPE suspensa ou que esteja submetido a sistema especial de controle, fiscalização e pagamento, nos termos da legislação específica; ou Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - de sujeito passivo que: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

a) tenha parcelamento ativo em atraso; ou Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

b) mantenha, sem regularização, saldo remanescente de crédito tributário, nos termos do art. 8°. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Parágrafo único. A condição de que trata o inciso II do caput deve ser observada considerando-se todos os estabelecimentos do sujeito passivo. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 3° O parcelamento de crédito tributário de contribuinte em recuperação judicial é concedido nos termos de lei específica, observadas as disposições previstas neste Anexo, naquilo que não dispuserem em contrário. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO II
DA FORMALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 4° A formalização do parcelamento previsto no art. 1° ocorre com o pagamento, a título de entrada, de, no mínimo, o valor resultante da aplicação dos seguintes percentuais sobre o saldo atual do crédito tributário, conforme a hipótese: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - 5% (cinco por cento), na hipótese de primeiro parcelamento; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - 10% (dez por cento), na hipótese de primeiro reparcelamento; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

III - 20% (vinte por cento), nas demais hipóteses. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 1° O pagamento de que trata o caput não está computado no quantitativo de parcelas referido no art. 1°. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 2° A formalização do parcelamento implica reconhecimento do correspondente crédito tributário, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, ressalvado o direito de, em processo específico, ser requerida a restituição de quantia paga indevidamente. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO III
DO VALOR DAS PARCELAS

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 5° Decreto do Poder Executivo deve estabelecer o valor das parcelas, podendo, inclusive, definir seu valor mínimo. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO IV
DA PERDA E DO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 6° Ocorre a perda do parcelamento previsto neste Anexo quando o contribuinte não pagar qualquer parcela por um prazo superior a 90 (noventa) dias. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 7° O sujeito passivo pode, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento do parcelamento previsto neste Anexo. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 8° A perda ou o cancelamento do parcelamento resultam no vencimento do saldo remanescente do crédito tributário, que deve ser recomposto pela incidência dos valores porventura reduzidos no início do parcelamento, proporcionalmente ao seu montante. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO V
DO REPARCELAMENTO

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 9° O reparcelamento de saldo remanescente de crédito tributário pode ser efetuado sempre que houver a perda ou o cancelamento de parcelamento anterior. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO VI
DA DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 10. O crédito tributário cujo parcelamento esteja em vigor nos termos da legislação tributária anterior pode ser reparcelado nos termos deste Anexo, a pedido do sujeito passivo, observando-se: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - o reparcelamento deve ocorrer concomitantemente com o pedido de cancelamento de que trata o art. 7°; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - o percentual do crédito tributário a ser pago a título de entrada corresponde ao previsto no inciso I do art. 4°; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

III - não se aplicam: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

a) a recomposição do crédito tributário de que trata o art. 8°; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

b) a concessão de novas reduções de multas ou juros; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

IV - o somatório das parcelas geradas no parcelamento a ser cancelado, com aquelas do novo parcelamento, fica limitado a 60 (sessenta). Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 11. A Procuradoria Geral do Estado pode conceder parcelamento especial de crédito tributário inscrito em dívida ativa, nos termos de decreto do Poder Executivo, por razões de conveniência e oportunidade e em atendimento ao interesse público, observando-se: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - pode ser concedido de modo que a entrada ou as parcelas tenham valor diverso do estabelecido como regra geral, respeitado o limite máximo de parcelas previsto no art. 1°; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - podem ser exigidas garantias para sua concessão. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 12. O Poder Executivo pode, por meio de decreto, regulamentar o disposto neste Anexo. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

ANEXO 8
PROGRAMA DE AUTORREGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA - COOPERA

(art. 40-I)

Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Nota ECONET: a Portaria SF n° 92/2026 estabelece os procedimentos de autorregularização e as ações fiscais de monitoramento a serem utilizadas no âmbito do Programa de Autorregularização e Conformidade Tributária (Coopera).

Art. 1° O Programa de Autorregularização e Conformidade Tributária - Coopera, que tem por objetivo aperfeiçoar a relação entre os contribuintes do ICMS e a Administração Tributária, fica disciplinado nos termos deste Anexo, observados os seguintes princípios: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - cooperação; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - confiança; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

III - boa-fé; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

IV - segurança jurídica; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

V - transparência; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

VI - eficiência; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

VII - concorrência leal. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 2° As diretrizes para implementação do Coopera consistem, em especial, no estímulo à autorregularização e à conformidade tributária e na melhoria do ambiente de negócios no Estado de Pernambuco, mediante a redução de custos de conformidade para o contribuinte, com o aperfeiçoamento dos canais de comunicação e da legislação tributária. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Parágrafo único. Para o atendimento dos objetivos do Coopera, a Administração Tributária deve adotar medidas que viabilizem: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - o aperfeiçoamento da tecnologia da informação para a eficiência da geração e utilização de dados e para melhoria da interação com os contribuintes; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - a capacitação contínua dos agentes da Administração Tributária; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

III - a integração do Coopera com o Programa de Educação Fiscal do Estado de Pernambuco. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 3° Para fins de aplicação do Coopera, os contribuintes são classificados de acordo com critérios objetivos definidos em decreto do Poder Executivo, os quais devem considerar, em especial: Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - o grau de precisão das informações econômico-fiscais prestadas; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - o cumprimento das obrigações tributárias; Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

III - a atividade econômica do contribuinte; e Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

IV - o porte do estabelecimento. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 1° Na análise do grau de precisão das informações econômico-fiscais, é vedada a consideração de período anterior à data de publicação do decreto de que trata o caput. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 2° Após comunicar ao contribuinte a sua classificação, a Administração Tributária deve publicá-la em portal eletrônico da Sefaz. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 3° O contribuinte pode não autorizar a publicação de sua classificação, na forma prevista no decreto de que trata o caput, sem nenhum prejuízo do seu escore. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 4° A Administração Tributária deve revisar periodicamente a mensuração dos critérios classificatórios, a fim de viabilizar, quando for o caso, a reclassificação do contribuinte, observadas as regras de publicação, comunicação e

oposição previstas nos §§ 2° e 3°. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 5° A classificação de que trata o caput pode ocorrer de forma gradual. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 4° De acordo com a classificação dos contribuintes, decreto do Poder Executivo pode estabelecer contrapartidas que importem em tratamento diferenciado, em especial, na concessão de credenciamento e de prazo para recolhimento do imposto, bem como nos procedimentos de controle de mercadoria em trânsito e nos canais de atendimento da Administração Tributária. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 1° Além das contrapartidas previstas no caput, o decreto pode prever procedimentos simplificados para a restituição de tributos, para o cumprimento de obrigações acessórias e adoção de medidas que viabilizem a espontaneidade para autorregularização de períodos pretéritos. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 2° Os procedimentos de autorregularização não podem ser utilizados nas hipóteses de ação fiscal decorrente de ordem judicial ou fraude devidamente caracterizada. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 3° Para o aperfeiçoamento do Coopera, o decreto de que trata o caput pode prever a participação do contribuinte em grupos de trabalho com a Administração Tributária. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 4° Os créditos tributários inscritos na dívida ativa do Estado que não estejam garantidos integralmente ou com exigibilidade suspensa impedem a concessão de contrapartidas aos contribuintes. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 5° A concessão de contrapartidas não pode resultar em diminuição do crédito tributário relativo ao imposto devidamente atualizado. Acrescentado pela Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023), efeitos a partir de 01.11.2023